

LEGISLAÇÃO

Decreto n. 7.724/2012 – Acesso à
Informação no Poder Executivo
Federal



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

260706232178



DIOGO SURDI

Diogo Surdi é formado em Administração Pública e é professor de Direito Administrativo em concursos públicos, tendo sido aprovado para vários cargos, dentre os quais se destacam: Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (2014), Analista Judiciário do TRT-SC (2013), Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (2012) e Técnico Judiciário dos seguintes órgãos: TRT-SC, TRT-RS, TRE-SC, TRE-RS, TRT-MS e MPU.

GRAN
CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Lucas Vinicius Magalhães Pinheiro -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação	4
Decreto n. 7.724/2012 – Acesso à Informação no Poder Executivo Federal	5
1. Disposições Gerais	5
2. Abrangência.	7
3. Transparência Ativa e Passiva	9
4. Informações Classificadas em Grau de Sigilo	16
5. Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas.	21
6. Informações Pessoais	23
7. Entidades Privadas sem Fins Lucrativos	25
8. Responsabilidades	26
9. Demais Disposições	27
Resumo	30
Questões de Concurso.	37
Gabarito	49
Gabarito Comentado.	50

APRESENTAÇÃO

Olá, tudo bem? Espero que esteja bem!

Na aula de hoje, estudaremos as disposições do **Decreto n. 7.724/2012**, norma responsável pela **regulamentação do acesso à informação no âmbito do Poder Executivo Federal**.

Grande abraço e boa aula!

Diogo

DECRETO N. 7.724/2012 – ACESSO À INFORMAÇÃO NO PODER EXECUTIVO FEDERAL

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Em 2012, entrou em vigor a Lei n. 12.527, popularmente conhecida como “**Lei de Acesso à Informação**”. Tal norma trouxe uma série de novidades no que se refere à publicidade dos atos do Poder Público, de forma que **a informação de caráter público passou a ser a regra**, sendo o sigilo, como consequência, a exceção.

O objetivo da edição da norma era fazer valer um dos sentidos do princípio constitucional da publicidade, mais precisamente o que estabelece a **necessidade de transparência por parte da Administração Pública no exercício de suas funções**.

Dessa forma, por regular atividades de todas as esferas, a **Lei da Transparência (também conhecida como LAI)** é considerada uma **lei nacional**. No entanto, nada impede que os Estados e Municípios estabeleçam normas próprias a serem seguidas por suas Administrações. Exige-se apenas que tais normas **não apresentem divergências** em relação às disposições da LAI.

Da mesma forma, precisamos saber que a edição da Lei de Acesso à Informação regulamentou diversos artigos do texto da Constituição Federal, sendo eles:

Art. 5º, XXXIII – Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Art. 37, § 3º, II – A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: II – O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII.

Art. 216, § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

Considerando que a lei, enquanto fonte abstrata do direito administrativo, não consegue estabelecer todas as situações passíveis de aplicação, suas disposições devem ser regulamentadas mediante a edição de decretos.

Com base nisso, o Decreto n. 7.724/2012 foi editado com o objetivo de **regulamentar, no âmbito do Poder Executivo federal**, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados o grau e o prazo de sigilo.

Desta forma, ao contrário do que ocorre com a Lei n. 12.527/2012, que é uma lei nacional e, conseqüentemente, aplicável a todos os entes federativos, o Decreto n. 7.724/2012 é uma **norma exclusivamente federal, aplicando-se apenas no âmbito da União**.

Art. 1º Este Decreto regulamenta, **no âmbito do Poder Executivo federal**, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados grau e prazo de sigilo, conforme o disposto na Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do **caput** do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

Art. 2º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei n. 12.527, de 2011.

O Decreto n. 7.724/2012 apresenta uma série de conceitos relacionados ao acesso à informação. Essas definições são costumeiramente exigidas pelas bancas, demandando uma atenção especial do candidato.

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I – informação – dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II – dados processados – dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação;

III – documento – unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

IV – informação sigilosa – informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;

V – informação pessoal – informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem;

VI – tratamento da informação – conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VII – disponibilidade – qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VIII – autenticidade – qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

IX – integridade – qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

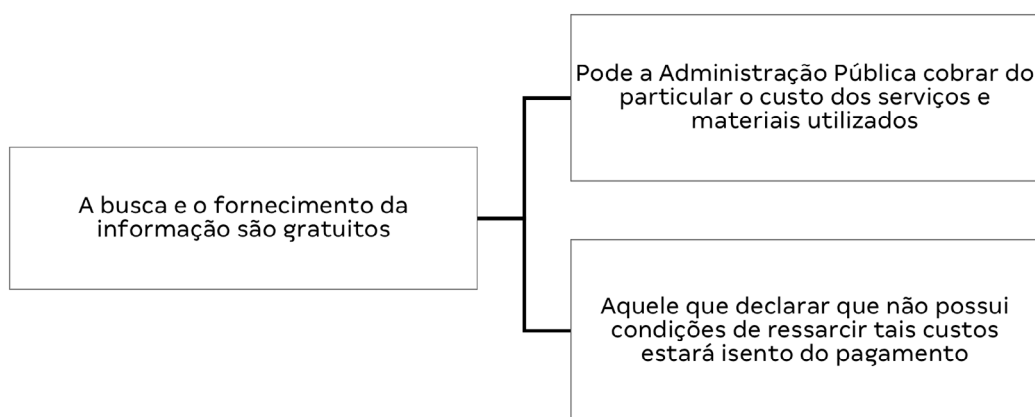
X – primariedade – qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações;

XI – informação atualizada – informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam; e

XII – documento preparatório – documento formal utilizado como fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas.

Deve-se ressaltar que, como regra geral, **a busca e o fornecimento da informação são gratuitos**. A Administração Pública pode, no entanto, cobrar do particular **o valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como a reprodução de documentos**, mídias digitais e postagem.

Entretanto, todos aqueles que declararem não possuir condições econômicas de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados estarão **isentos do pagamento**.



2. ABRANGÊNCIA

Em seu art. 5º, o Decreto n. 7.724 elenca aqueles que estão sujeitos às disposições da norma mencionada.

Art. 5º Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

Desta forma, não só os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da União estão sujeitos às disposições das normas, mas também as **entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União**.

Além disso, merece destaque a questão das **entidades privadas sem fins lucrativos que recebem recursos públicos para a realização de ações de interesse público**.

Ainda que essas entidades não devam observar **integralmente** as regras do decreto em questão, devem, conforme previsão legal, adotar uma série de providências relacionadas à publicidade, conforme se observa na leitura dos arts. 63 e 64:

Art. 63. As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações:

I – cópia do estatuto social atualizado da entidade;

II – relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade; e

III – cópia integral dos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo federal, respectivos aditivos, e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável.

§ 1º As informações de que trata o caput serão divulgadas em sítio na Internet da entidade privada e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede.

§ 2º A divulgação em sítio na Internet referida no § 1º poderá ser dispensada, por decisão do órgão ou entidade pública, e mediante expressa justificativa da entidade, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la.

§ 3º As informações de que trata o caput deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congêneres, serão atualizadas periodicamente e ficarão disponíveis até cento e oitenta dias após a entrega da prestação de contas final.

Art. 64. Os pedidos de informação referentes aos convênios, contratos, termos de parcerias, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres previstos no art. 63 deverão ser apresentados diretamente aos órgãos e entidades responsáveis pelo repasse de recursos.

Outro ponto de destaque é em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista. Como é sabido, tais entidades podem tanto explorar atividades econômicas quanto prestar serviços públicos.

No primeiro caso, ou seja, quando exploram atividades econômicas, tais entidades disputarão o mercado em regime de concorrência com as demais empresas privadas.

Dessa forma, o regramento conferido a tais entidades apresenta uma série de peculiaridades.

Art. 5º, § 1º A divulgação de informações de **empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades controladas pela União que atuem em regime de concorrência**, sujeitas ao disposto no art. 173 da Constituição, **estará submetida às normas pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários**, a fim de assegurar sua competitividade, governança corporativa e, quando houver, os interesses de acionistas minoritários.

§ 2º Não se sujeitam ao disposto neste Decreto as informações relativas à atividade empresarial de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado obtidas pelo Banco Central do Brasil, pelas agências reguladoras ou por outros órgãos ou entidades no exercício de atividade de controle, regulação e supervisão da atividade econômica **cuja divulgação possa representar vantagem competitiva a outros agentes econômicos**.

Como não poderia ser diferente, o acesso à informação não se trata de uma regra absoluta, mas sim de um direito que deve ser exercido em harmonia com as demais garantias. Em sintonia com este entendimento, por exemplo, é o teor do art. 6º da norma em análise:

Art. 6º O acesso à informação disciplinado neste Decreto **não se aplica**:

- I – às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça; e
- II – às informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos **cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**, na forma do § 1º do art. 7º da Lei nº 12.527, de 2011.

3. TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA

Conceitos importantes para uma questão que não se limita à literalidade da norma são os de **transparência ativa e passiva**.

A **transparência ativa** pode ser entendida como a obrigação que os órgãos e entidades têm de promover a transparência de suas informações, **independentemente de haver ou não requerimento por parte de seus usuários**.

No âmbito do Decreto n. 7.724/2012, as informações que devem ser divulgadas por aqueles que estão abrangidos pelas disposições da presente norma encontram previsão no art. 7º, de seguinte teor:

Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, **independentemente de requerimento**, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei n. 12.527, de 2011.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o **caput**.

§ 2º Serão disponibilizados nos sítios na Internet dos órgãos e entidades, conforme padrão estabelecido pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República:

- I – **banner** na página inicial, que dará acesso à seção específica de que trata o § 1º; e
- II – barra de identidade do Governo federal, contendo ferramenta de redirecionamento de página para o Portal Brasil e para o sítio principal sobre a Lei n. 12.527, de 2011.

§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre:

- I – estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;
- II – programas, projetos, ações, obras e atividades, com indicação da unidade responsável, principais metas e resultados e, quando existentes, indicadores de resultado e impacto;
- III – repasses ou transferências de recursos financeiros;
- IV – execução orçamentária e financeira detalhada;
- V – licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;

VI – remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

VII – respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

VIII – contato da autoridade de monitoramento, designada nos termos do art. 40 da Lei n. 12.527, de 2011, e telefone e correio eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC;

IX – programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.

Uma das informações que deve ser divulgada, conforme verificado, é a relacionada aos **programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT**.

Neste sentido, a norma estabelece que ato conjunto do Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União e do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego versará sobre a divulgação dos programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, que será feita:

a) de maneira individualizada;

b) por meio de informações consolidadas disponibilizadas no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego;

c) por meio da disponibilização de variáveis das bases de dados para execução de cruzamentos, para fins de estudos e pesquisas;

As informações poderão ser disponibilizadas, **quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais**, por meio de uma ferramenta de redirecionamento de página na Internet.

Outra medida importante refere-se à obrigatoriedade de o Banco Central do Brasil divulgar, periodicamente, **informações relativas às operações de crédito praticadas pelas instituições financeiras, inclusive as taxas de juros mínima, máxima e média**, e as respectivas tarifas bancárias.

Não há como negar que a principal forma de exercício da transparência ativa, nos dias atuais, é por meio dos sites oficiais dos órgãos e entidades públicas. Logo, devemos saber que os sites dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo **Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos**, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros:

a) conter **formulário para pedido de acesso à informação**;

b) conter **ferramenta de pesquisa de conteúdo** que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

c) **possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações**;

- d) **possibilitar** acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
- e) **divulgar em detalhes os formatos utilizados** para a estruturação da informação;
- f) **garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis** para acesso;
- g) **indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se**, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade; e
- h) **garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência**.

A **transparência passiva**, por outro lado, deve ser compreendida como a possibilidade de **solicitação**, por intermédio dos interessados, de informações que **não** se encontram totalmente disponíveis para consulta.

Diversas são as disposições do decreto em estudo no que se refere aos procedimentos que deverão ser observados pelos interessados para terem acesso às informações.

Inicialmente, precisamos saber que os órgãos e entidades deverão criar um **Serviço de Informações ao Cidadão – SIC**, com o objetivo de:

- a) **atender e orientar o público quanto ao acesso à informação**;
- b) **informar sobre a tramitação de documentos nas unidades**;
- c) **receber e registrar pedidos de acesso à informação**.

O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público, possuindo as seguintes competências:

- a) **o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da informação**;
- b) **o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega do número do protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido**; e
- c) **o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação, quando couber**.

Art. 9º Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, com o objetivo de:

- I – atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;
- II – informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e
- III – receber e registrar pedidos de acesso à informação.

Parágrafo único. Compete ao SIC:

- I – o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da informação;
- II – o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico e a entrega de número do protocolo, que conterá a data de apresentação do pedido; e
- III – o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade responsável pelo fornecimento da informação, quando couber.

Art. 10. O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público.

§ 1º Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC será oferecido serviço de recebimento e registro dos pedidos de acesso à informação.

§ 2º Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.

Pois bem! Mas como deve ser realizado o pedido de acesso à informação que não se encontre disponível?

De início, devemos lembrar que qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação. O pedido de acesso à informação, dessa forma, trata-se **de um direito amplo que pode ser exercido por qualquer pessoa.**

O pedido será apresentado em formulário padrão, **por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e entidades.** Para que seja atendido, o pedido de acesso à informação deve conter uma série de formalidades, sendo elas:

- a) *nome do requerente;*
- b) *número de documento de identificação válido;*
- c) *especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida;*
- d) *endereço físico ou eletrônico do requerente para recebimento de comunicações ou da informação requerida.*

Obs.: Será facultado ao requerente de acesso à informação, devidamente identificado no sistema eletrônico, optar pela preservação de sua identidade perante os órgãos ou entidades demandados.

Em sentido oposto, a norma determina que **não serão atendidos** os pedidos de acesso à informação:

- a) *genéricos;*
- b) *desproporcionais ou desarrazoados;*
- c) *que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviços de produção ou tratamento de dados que não sejam de competência do órgão ou entidade.*

Nesta última situação, o órgão ou entidade deverá, **caso tenha conhecimento, indicar o local onde se encontram as informações a partir das quais o requerente poderá realizar a interpretação,** a consolidação ou o tratamento de dados.

ATENÇÃO

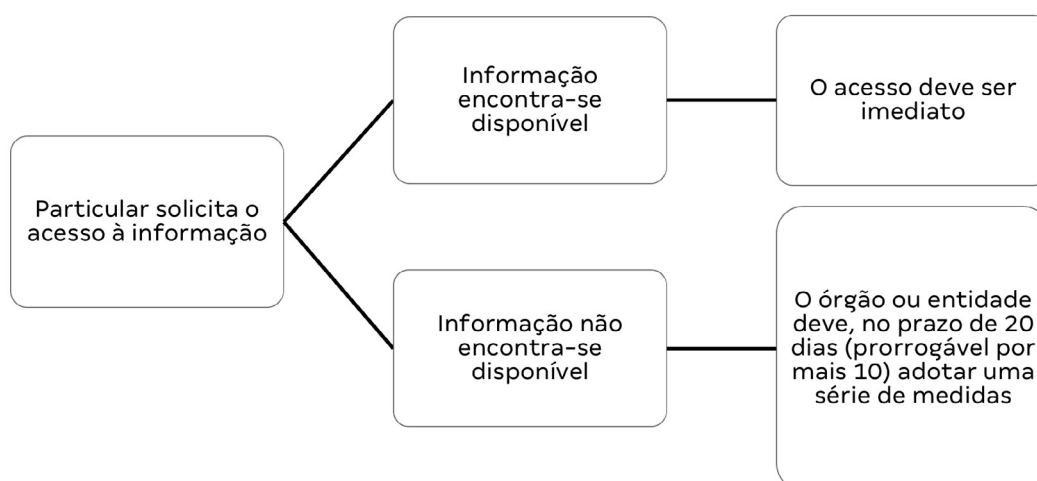
São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação. Assim, o órgão ou entidade pública não poderá condicionar o acesso à informação aos motivos que levaram o usuário à respectiva solicitação.

Neste mesmo contexto, toda e qualquer conduta dos agentes públicos no sentido de exigir do particular os motivos do pedido de acesso deve ser considerada ilegal, ensejando a responsabilidade do servidor estatal.

Tendo o órgão ou a entidade pública recebido o pedido de acesso à informação, deverão **verificar se a informação solicitada encontra-se disponível**. Em caso positivo, o acesso será imediato.

Quando, no entanto, a informação solicitada não estiver disponível, o órgão ou a entidade deverá, **no prazo de 20 dias (que poderá ser prorrogado por mais 10 dias)**, adotar as seguintes providências:

- a) *enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado;*
- b) *comunicar a data, o local e o modo para realizar a consulta à informação, efetuar a reprodução ou obter a certidão relativa à informação;*
- c) *comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;*
- d) *indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que a detenha;*
- e) *indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.*



Quando o fornecimento da informação implicar a reprodução de documentos, o órgão ou entidade, observado o prazo de resposta ao pedido, disponibilizará ao requerente o **Guia de Recolhimento da União – GRU ou documento equivalente** para pagamento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados.

A reprodução de documentos ocorrerá **no prazo de 10 dias**, contado a partir da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, ressalvadas as hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior.

Caso o acesso à informação seja negado, o órgão ou entidade deverá encaminhar ao requerente, **dentro do prazo de resposta**, uma comunicação com as seguintes informações:

- a) *razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;*
- b) *possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará; e*
- c) *possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará.*

Neste sentido, as razões de negativa de acesso à informação classificada indicarão **o fundamento legal da classificação, a autoridade que a classificou e o código de indexação do documento classificado**.

Assim como ocorre com praticamente todo o Direito Administrativo, as decisões proferidas pelos órgãos e entidades públicas poderão ser objeto de **recurso administrativo**.

Sendo assim, no caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, o requerente poderá, **no prazo de 10 dias (contados da data da ciência da decisão)**, apresentar recurso à autoridade hierarquicamente superior àquela que adotou a decisão.

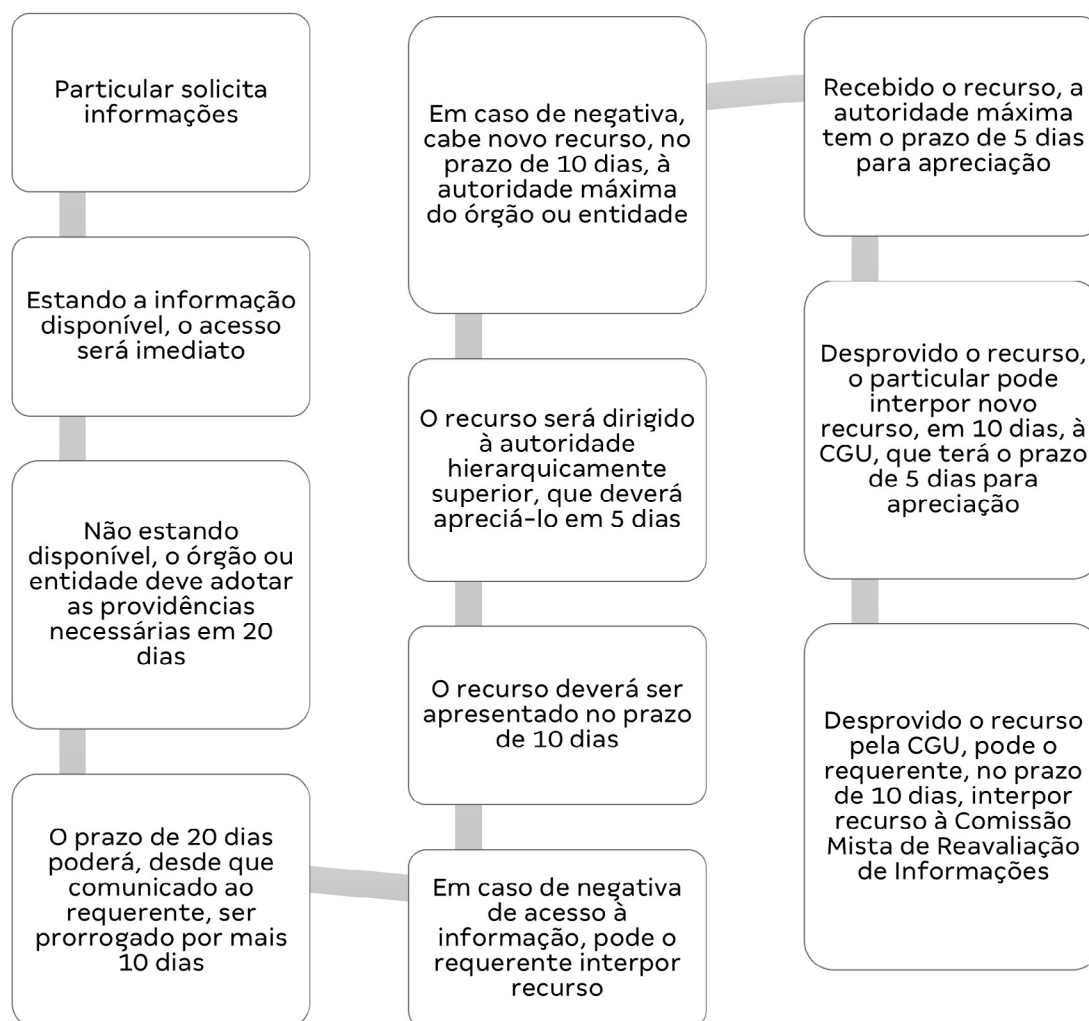
Tal autoridade, ao receber o recurso, deverá apreciá-lo **no prazo de 5 dias**, contados a partir de sua apresentação.

Caso a autoridade julgue o recurso improcedente, o requerente poderá, ainda assim, interpor **novo recurso no prazo de 10 dias**. Desta vez, o recurso será dirigido à autoridade máxima do órgão ou entidade, que deverá se manifestar **em 5 dias**, contados do recebimento do recurso.

Em caso de não provimento, o requerente poderá apresentar novo recurso, que será direcionado à **Controladoria-Geral da União**. O prazo para o recurso é de **10 dias**, tendo a CGU o prazo de **5 dias** para apreciação.

Por fim, em caso de negativa recursal por parte da CGU, o particular poderá, ainda assim, interpor, no prazo de **10 dias**, recurso à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**.

Vamos sedimentar todas essas importantes informações?



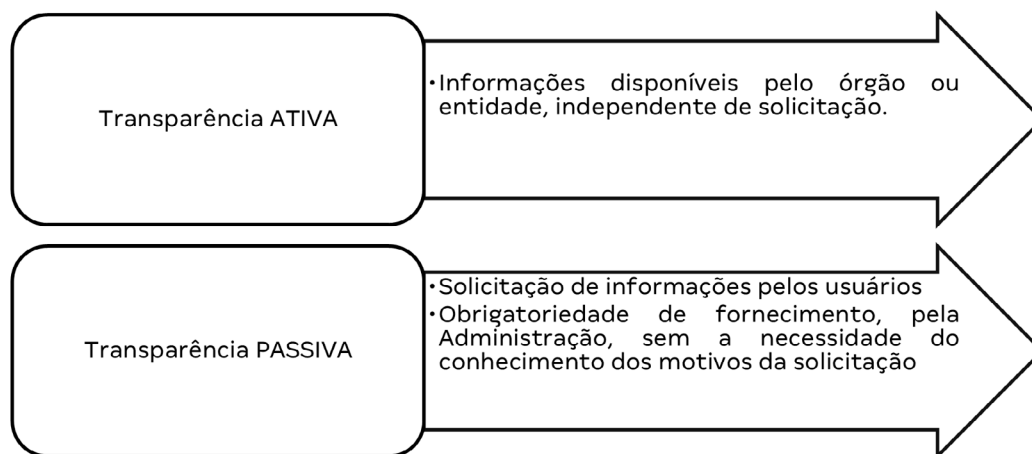
Ainda com relação ao fluxo do pedido de acesso à informação, o decreto determina que, no caso de omissão de resposta ao pedido, o requerente poderá apresentar, **em 10 dias, reclamação** à autoridade de monitoramento, que deverá se manifestar no prazo de **5 dias**, contado do recebimento da reclamação.

Em caso de não provimento da reclamação, caberá recurso, no prazo de **10 dias**, à CGU, que deverá apreciar o pedido em **5 dias**.

ATENÇÃO

Em questões de legislação, os prazos são muito exigidos pelas bancas organizadoras. No âmbito do Decreto n. 7.724/2012, **a regra geral é que o prazo para apresentação dos diversos recursos é de 10 dias, tendo a autoridade competente, como regra, o prazo de 5 dias para realizar a apreciação.**

Os conceitos de transparência ativa e passiva podem ser mais bem visualizados, com base em tudo o que foi exposto, da seguinte forma:



4. INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO

Como verificamos, com a publicação da Lei n. 12.527/2012, a regra passou a ser a divulgação de todas as informações, sendo o sigilo, por conseguinte, a exceção.

Regulamentando o tema, o Decreto n. 7.724/2012 elenca uma série de informações que podem ser objeto de classificação em diversos graus de sigilo.

Neste sentido, são passíveis de classificação as informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divulgação ou acesso irrestrito possa:

- a) pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
- b) prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País;
- c) prejudicar ou pôr em risco informações fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
- d) pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
- e) oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
- f) prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas;
- g) prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
- h) pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
- i) comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Não há necessidade de decorar todas as hipóteses. Perceba que todas as situações elencadas pela norma são casos em que a divulgação da informação **colocaria em risco a coletividade ou a segurança do próprio Estado**.

Obs.: Ainda que a informação possa ter seu acesso restrito, a medida apenas é possível por um **período determinado de tempo**. Em outros termos, deve-se salientar que **nenhuma informação poderá ser mantida em segredo eterno**.

Já sabemos quais são as informações que podem ter seu acesso restrito ao público em geral. Mas qual é o tempo em que tais informações poderão permanecer nessa situação, sem o conhecimento da população em geral?

Dependendo do nível de segurança da informação, esta poderá ser classificada em três formas (**reservada, secreta e ultrassecreta**), sendo que o prazo de restrição varia de acordo com cada uma das classificações.

RESERVADA	SECRETA	ULTRASSECRETA
•Prazo máximo de até 5 anos	•Prazo máximo de até 15 anos	•Prazo máximo de até 25 anos

Art. 28. Os prazos máximos de classificação são os seguintes:

I – grau ultrassecreto: vinte e cinco anos;

II – grau secreto: quinze anos; e

III – grau reservado: cinco anos.

§ 1º Poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, observados os prazos máximos de classificação.

§ 2º Expirado o prazo de classificação sem que o órgão ou a entidade tenha tornado a informação de acesso público, nos termos do disposto no § 4º do art. 24 da Lei n. 12.527, de 2011, a Controladoria-Geral da União notificará a autoridade competente para que adote as providências cabíveis no prazo de trinta dias.

Dois pontos merecem destaque no que se refere à classificação das informações:

a) Ainda que o prazo seja de um número X de anos para cada tipo de classificação, nada impede que a autoridade responsável, ao realizar a classificação, estipule como prazo final um determinado evento que irá acontecer no futuro. No entanto, tal evento não poderá ter prazo superior ao limite da respectiva classificação.

Como exemplo, vamos supor que determinadas informações terão seu acesso restrito por se tratarem de pesquisas que o Brasil está realizando para implantar um novo sistema de energia.

Assim, tais informações podem ser classificadas como **reservadas (prazo de até 5 anos)** ou poderão ter como termo final a data de certo acontecimento que, no nosso exemplo, poderia ser a conclusão das pesquisas e a obtenção de um parecer sobre a viabilidade do novo sistema de energia.

O que não é possível é a Administração utilizar a data limite desse evento como forma de **ultrapassar** o prazo limite da classificação inicial, que, no exemplo, por se tratar de informação **reservada**, é de 5 anos.

b) Na classificação de informações, deverá ser utilizado o critério menos restritivo possível.

Interessante disposição refere-se às informações relativas à **segurança do Presidente da República, seu cônjuge e filhos**: estas serão classificadas como **reservadas** e terão seu prazo restrito à duração do respectivo mandato.

No caso de reeleição, no entanto, a norma determina que a duração da classificação será até o término do exercício do segundo mandato, **ainda que o prazo total (8 anos) exceda o da classificação proposta**.

O Decreto apresenta, em seu art. 30, as autoridades que terão competência para determinar a classificação das informações nos três diferentes níveis de sigilo.

Art. 30. A classificação de informação é de competência:

I – no grau **ultrassecreto**, das seguintes autoridades:

- a) Presidente da República;
- b) Vice-Presidente da República;
- c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;
- d) Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica (**a classificação deverá ser ratificada pelo Ministro de Estado no prazo de 30 dias**);
- e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior (**a classificação deverá ser ratificada pelo Ministro de Estado no prazo de 30 dias**);

II – no grau **secreto**, das autoridades referidas no inciso I do caput, dos titulares de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista; e

III – no grau **reservado**, das autoridades referidas nos incisos I e II do caput e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível DAS 101.5 ou superior, e seus equivalentes.

Importante salientar que a classificação das informações nos níveis **ultrassecreto e secreto** não poderá, como regra geral, ser objeto de delegação por parte das autoridades competentes. A exceção fica por conta da delegação, ao Presidente do Banco Central do Brasil, da competência estabelecida para o Presidente da República para a classificação de informação no grau ultrassecreto no âmbito do Banco Central do Brasil, vedada a subdelegação.

Quando, contudo, estivermos diante da classificação no nível **reservado**, o dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação a um agente público que exerça função de direção, comando ou chefia. Ocorrendo a delegação, **a competência não poderá ser objeto de subdelegação**, ou seja, de transferência do seu exercício, pelo agente delegado, para outra autoridade.

Art. 30, § 1º É vedada a delegação da competência de classificação nos graus de sigilo ultrassecreto ou secreto, ressalvado o disposto no § 7º

2º O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação no grau reservado a agente público que exerça função de direção, comando ou chefia.

§ 3º É vedada a subdelegação da competência de que trata o § 2º

§ 4º Os agentes públicos referidos no § 2º deverão dar ciência do ato de classificação à autoridade delegante, no prazo de noventa dias.

§ 5º A classificação de informação no grau ultrassecreto pelas autoridades previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I do caput deverá ser ratificada pelo Ministro de Estado, no prazo de trinta dias.

§ 6º Enquanto não ratificada, a classificação de que trata o § 5º considera-se válida, para todos os efeitos legais.

§ 7º Fica delegada ao Presidente do Banco Central do Brasil a competência de que trata a alínea “a” do inciso I do caput, para a classificação de informação no grau ultrassecreto no âmbito do Banco Central do Brasil, vedada a subdelegação.

A decisão que classificar a informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada no **Termo de Classificação de Informação – TCI** e conterá os seguintes dados:

- a) *código de indexação de documento;*
- b) *grau de sigilo;*
- c) *categoria na qual se enquadra a informação;*
- d) *tipo de documento;*
- e) *data da produção do documento;*
- f) *indicação de dispositivo legal que fundamenta a classificação;*
- g) *razões da classificação, observados os critérios legais estabelecidos, com a justificativa para o grau de sigilo adotado;*
- h) *assunto a que se refere a informação, com a descrição de elementos mínimos que permitam a identificação do tema a que se refere a classificação;*
- i) *indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final, observados os limites legais previstos;*
- j) *data da classificação;*
- k) *identificação da autoridade que classificou a informação.*

A autoridade classificadora ou outro agente público que classificar a informação deverá enviar, no prazo de 30 dias, contado da data da decisão de classificação ou de sua ratificação, uma série de informações aos órgãos competentes, nos termos do art. 32, com a seguinte redação:

Art. 32. A autoridade classificadora ou outro agente público que classificar a informação deverá enviar, no prazo de trinta dias, contado da data da decisão de classificação ou de sua ratificação, as informações previstas no caput do art. 31 à:

I – Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto; ou

II – Controladoria-Geral da União, no caso de informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ressalvado o envio das informações de que trata o inciso VII do caput do art. 31.

§ 1º Na hipótese de que trata o inciso II do caput, quando identificar, no desempenho das competências previstas no art. 68, a partir do exame dos elementos públicos que compõem o TCI, indícios de erro na classificação da informação, a Controladoria-Geral da União deverá:

I – notificar a autoridade classificadora, que decidirá sobre a reavaliação da classificação no prazo de trinta dias; e

II – informar a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no caso de informações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, para fins do disposto no inciso I do caput do art. 47.

§ 2º Os indícios de erro a que se refere o § 1º serão considerados quanto:

I – ao não enquadramento do assunto de que trata o inciso VII-A do caput do art. 31 nas hipóteses legais de sigilo; e

II – a não adequação do grau de sigilo.

Uma vez que a informação foi objeto de classificação, poderá, **a pedido ou de ofício**, ser objeto de **reavaliação** (redução do prazo de sigilo) ou de **desclassificação** (deixar de ser sigilosa).

O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e entidades, independentemente de existir prévio pedido de acesso à informação. A solicitação, neste caso, será endereçada à autoridade classificadora, que decidirá **no prazo de 30 dias**.

Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação, o requerente poderá apresentar recurso **no prazo de 10 dias**, contado a partir da ciência da negativa, ao **Ministro de Estado ou à autoridade com as mesmas prerrogativas**. Tal autoridade decidirá **no prazo de 30 dias**.

Ressalta-se que a decisão de **desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de informações** deverá constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no TCI.

O Decreto n. 7.724/2012 apresenta, ainda, uma série de informações relacionadas à classificação das informações, conforme passa a se analisar:

a) As informações sobre condutas que impliquem **violação dos direitos humanos** praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas **não poderão ser objeto de classificação em qualquer grau de sigilo nem ter seu acesso negado.**

b) Não poderá ser negado acesso às informações **necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.**

c) O acesso, a divulgação e o tratamento de informações classificadas em qualquer grau de sigilo **ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-las** e que sejam credenciadas segundo as normas fixadas pelo Núcleo de Segurança e Credenciamento, instituído no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, sem prejuízo das atribuições de agentes públicos autorizados por lei.

d) Qualquer revisão ou reavaliação das informações classificadas quanto ao grau de sigilo ou ao prazo de classificação será atualizada, **no prazo de 30 dias**, no rol das informações classificadas em cada grau de sigilo.

e) A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará anualmente, **até o dia 1º de junho**, em sítio na Internet, as seguintes informações:

1) *rol das informações desclassificadas nos últimos doze meses;*

2) *rol das informações classificadas em cada grau de sigilo, que deverá conter: I) código de indexação do documento; II) categoria na qual se enquadra a informação; III) indicação do dispositivo legal que fundamenta a classificação; IV) data da produção da informação, data da classificação e prazo da classificação; V) assunto da informação classificada, com a descrição de elementos mínimos que permitam a identificação do tema de que trata a classificação;*

3) *relatório estatístico com a quantidade de pedidos de acesso à informação recebidos, atendidos e indeferidos;*

4) *informações estatísticas agregadas dos requerentes.*

5. COMISSÃO MISTA DE REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS

A Lei n. 12.527/2012 também instituiu a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações Classificadas**, à qual compete, dentre outras competências, prorrogar o prazo da informação **ultrassecreta** enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar **ameaça externa à soberania nacional, à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País.**

Regulamentando a matéria, o Decreto n. 7.724/2012 estabelece, em seu art. 46, a composição da comissão mencionada.

Art. 46. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída nos termos do § 1º do art. 35 da Lei n. 12.527, de 2011, será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos:

- I – Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá;
- II – Advocacia-Geral da União;
- III – Controladoria-Geral da União;
- IV – Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;
- V – Ministério da Defesa;
- VI – Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;
- VII – Ministério da Fazenda;
- VIII – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;
- IX – Ministério da Justiça e Segurança Pública; e
- XI – Ministério das Relações Exteriores.

Parágrafo único. Cada integrante indicará suplente a ser designado por ato do Presidente da Comissão.

A Comissão Mista de Reavaliação de Informações se reunirá, **ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocada por seu Presidente**. As reuniões serão realizadas com a presença de, no mínimo, seis integrantes.

As competências da Comissão Mista de Reavaliação, por sua vez, estão expressas no art. 47 da norma em estudo, que apresenta a seguinte redação:

Art. 47. Compete à Comissão Mista de Reavaliação de Informações:

- I – rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação no grau ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliação, **no máximo a cada quatro anos**;
 - II – requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto **esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, da informação**, quando as informações constantes do TCI não forem suficientes para a revisão da classificação;
 - III – **decidir recursos apresentados** contra decisão proferida:
 - a) pela Controladoria-Geral da União, em grau recursal, a pedido de acesso à informação ou de abertura de base de dados, ou às razões da negativa de acesso à informação ou de abertura de base de dados;
 - b) pelo Ministro de Estado ou autoridade com a mesma prerrogativa, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada;
 - IV – prorrogar por uma única vez, e por período determinado **não superior a vinte e cinco anos**, o prazo de sigilo de informação classificada no grau ultrassecreto, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional, à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, limitado ao máximo de cinquenta anos o prazo total da classificação;
 - V – estabelecer orientações normativas de caráter geral a fim de suprir eventuais lacunas na aplicação da *Lei n. 12.527, de 2011*.
- Parágrafo único. A não deliberação sobre a revisão de ofício no prazo previsto no inciso I do **caput** implicará a desclassificação automática das informações.

Todas as deliberações da Comissão Mista serão tomadas de acordo com o seguinte quórum:

a) por **maioria absoluta**, quando envolver as seguintes competências:

I – rever, de ofício ou mediante provocação, a classificação de informação no grau ultrassecreto ou secreto ou sua reavaliação, **no máximo a cada quatro anos**;

II – requisitar da autoridade que classificar informação no grau ultrassecreto ou secreto **esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral, da informação**, quando as informações constantes do TCI não forem suficientes para a revisão da classificação;

III – **decidir recursos apresentados** contra decisão proferida:

a) **pela Controladoria-Geral da União**, em grau recursal, pedido de acesso à informação ou de abertura de base de dados, ou às razões da negativa de acesso à informação ou de abertura de base de dados;

b) **pelo Ministro de Estado ou autoridade com a mesma prerrogativa**, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação de informação classificada;

IV – prorrogar por uma única vez, e por período determinado **não superior a vinte e cinco anos**, o prazo de sigilo de informação classificada no grau ultrassecreto, enquanto seu acesso ou divulgação puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional, à integridade do território nacional ou grave risco às relações internacionais do País, limitado ao máximo de cinquenta anos o prazo total da classificação;

b) por **maioria simples dos votos**, nos demais casos.

6. INFORMAÇÕES PESSOAIS

Algumas peculiaridades merecem ser destacadas no que se refere às informações pessoais relacionadas à **intimidade, vida privada, honra e imagem**.

Tais informações terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que se referirem, independentemente da classificação de sigilo, **pelo prazo máximo de 100 anos**, a contar da data de sua produção.

Além disso, as informações pessoais mencionadas poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou **consentimento expresso da pessoa a que se referem**.

Art. 55. As informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades:

I – terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de cem anos a contar da data de sua produção; e

II – poderão ter sua divulgação ou acesso por terceiros autorizados por previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que se referirem.

Parágrafo único. Caso o titular das informações pessoais esteja morto ou ausente, os direitos de que trata este artigo assistem ao cônjuge ou companheiro, aos descendentes ou ascendentes,

conforme o disposto no parágrafo único do art. 20 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e na Lei n. 9.278, de 10 de maio de 1996.

Art. 56. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

Observa-se, desta forma, que a regra é a necessidade de consentimento expresso do titular para que a informação pessoal possa ser divulgada ou acessada por terceiros.

Em algumas situações, no entanto, o consentimento não será exigido, oportunidade em que serão levadas em conta uma série de outras características relevantes.

Art. 57. O consentimento referido no inciso II do **caput** do art. 55 **não será exigido** quando o acesso à informação pessoal for necessário:

- I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização exclusivamente para o tratamento médico;
- II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, vedada a identificação da pessoa a que a informação se referir;
- III – ao cumprimento de decisão judicial;
- IV – à defesa de direitos humanos de terceiros; ou
- V – à proteção do interesse público geral e preponderante.

Algumas outras características são consideradas essenciais em relação ao tratamento das informações pessoais, sendo elas:

1) A restrição de acesso a informações pessoais **não poderá ser invocada quando:**

- a) houver o intuito de prejudicar o processo de apuração de irregularidades conduzido pelo Poder Público, em que o titular das informações seja parte ou interessado;
- b) as informações pessoais não classificadas estiverem contidas em conjuntos de documentos necessários à recuperação de fatos históricos de maior relevância;
- c) for possível o tratamento e a proteção do dado por meio da ocultação, da anonimização ou da pseudonimização das informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem.

2) O acesso à informação pessoal por terceiros **será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade**, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, bem como sobre as obrigações a que se submeterá o requerente. Neste sentido, a utilização de informação pessoal por terceiros vincula-se à finalidade e à destinação que fundamentaram a autorização do acesso, vedada sua utilização de maneira diversa.

3) Aquele que obtiver acesso às informações pessoais de terceiros **será responsabilizado por seu uso indevido**, na forma da lei.

7. ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

As entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para a realização de ações de interesse público deverão dar publicidade às seguintes informações:

- a) cópia do **estatuto social atualizado da entidade**;
- b) **relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade**; e
- c) cópia integral dos **convênios, contratos, termos de parceria, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres realizados com o Poder Executivo federal**, respectivos aditivos e relatórios finais de prestação de contas, na forma da legislação aplicável.

Importante destacar que as informações serão divulgadas no site da entidade privada e em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede. Contudo, a divulgação na internet poderá ser dispensada, por decisão do órgão ou entidade pública, e mediante expressa justificativa da entidade, nos casos de entidades privadas sem fins lucrativos que não disponham de meios para realizá-la.

Além disso, as informações deverão ser publicadas a partir da celebração do convênio, contrato, termo de parceria, acordo, ajuste ou instrumento congênere, **atualizadas periodicamente e disponíveis até 180 dias após a entrega da prestação de contas final**.

No art. 64-A, encontramos regras especificamente relacionadas ao processo de divulgação de informações por parte das entidades com personalidade jurídica de direito privado.

Art. 64-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão, e os conselhos de fiscalização profissional deverão observar o disposto na Lei n. 12.527, de 2011, e:

I – divulgar, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos I a VIII do § 3º do art. 7º, em local de fácil visualização, em sítios eletrônicos oficiais, observado o disposto no § 1º do art. 7º e no art. 8º; e

II – criar SIC, observado o disposto nos art. 9º e art. 10.

§ 1º As informações previstas no inciso I do caput devem ser fornecidas diretamente pelas entidades e pelos conselhos de que trata o caput e referem-se à parcela dos recursos provenientes das contribuições e dos demais recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

§ 2º Aplica-se o disposto nos art. 55 e art. 58 às informações pessoais relativas à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem detidas pelas entidades e pelos conselhos de que trata o caput.

§ 3º A divulgação das informações previstas no inciso I do caput não exclui outras hipóteses de publicação e divulgação de informações previstas na legislação, inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 4º O sistema recursal e de monitoramento deste Decreto não se aplica às entidades e aos conselhos de que trata o caput, salvo quanto à possibilidade de o requerente, no caso de omissão

de resposta ao pedido de acesso à informação, apresentar a reclamação prevista no art. 22, que será encaminhada à autoridade máxima da entidade ou do conselho demandado.

§ 5º As entidades de que trata o caput estão sujeitas, no que couber, às sanções e aos procedimentos previstos no art. 66.

8. RESPONSABILIDADES

O Decreto n. 7.724/2012 apresenta uma lista de condutas que, quando praticadas, configuram infração, **ensejando a responsabilização do agente público ou militar**.

Desta forma, constituem **condutas ilícitas relacionadas ao acesso à informação**:

a) *recusar-se a fornecer informação requerida nos termos deste Decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;*

b) *utilizar indevidamente, subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda, a que tenha acesso ou sobre a qual tenha conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;*

c) *agir com dolo ou má-fé na análise dos pedidos de acesso à informação;*

d) *divulgar, permitir a divulgação, acessar ou permitir acesso indevido a informação classificada em grau de sigilo ou a informação pessoal;*

e) *impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;*

f) *ocultar da revisão de autoridade superior competente informação classificada em grau de sigilo para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e*

g) *destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.*

Atendidos o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas serão consideradas:

a) *para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, **transgressões militares médias ou graves**, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal;*

b) *para aqueles regidos pelas disposições da Lei n. 8.112, **infrações administrativas** que deverão ser apenadas, **no mínimo, com suspensão**, segundo os critérios estabelecidos na referida lei.*

Mas qual será a sanção que será aplicada, nos termos do Decreto n. 7.724, para os agentes que cometerem as infrações anteriormente mencionadas?

Nos termos da norma em estudo, a pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o Poder Público e praticar uma das condutas caracterizadas como infração estará sujeita às seguintes sanções:

a) **advertência**;

b) **multa**;

c) **rescisão do vínculo com o Poder Público**;

d) **suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a dois anos**;

e) **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade**.

Das sanções previstas, a multa poderá ser aplicada de forma conjunta com as demais penalidades. Nesse sentido, o decreto estabelece que a multa será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser:

a) inferior a R\$ 1.000,00 e superior a R\$ 200.000,00, **no caso de pessoa natural**;

b) inferior a R\$ 5.000,00 e superior a R\$ 600.000,00, **no caso de entidade privada**.

No que se refere à sanção de declaração de inidoneidade, dois pontos merecem destaque:

1) A aplicação da penalidade é de **competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública**.

2) A reabilitação será autorizada somente quando a pessoa natural ou entidade privada **efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes**. Além disso, a reabilitação **apenas poderá ocorrer após o transcurso do prazo mínimo de 2 anos**.

ATENÇÃO



O prazo para a apresentação de defesa em relação às sanções apresentadas é de 10 dias, contados a partir da ciência do ato.

9. DEMAIS DISPOSIÇÕES

Nos arts. 67 a 70, encontramos previsões relacionadas ao monitoramento e à aplicação da lei. Aqui, a leitura atenta dos dispositivos é suficiente para acertarmos uma eventual questão de prova:

Art. 67. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para exercer as seguintes atribuições:

I – assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos da Lei n. 12.527, de 2011;

II – avaliar e monitorar a implementação do disposto neste Decreto e apresentar ao dirigente máximo de cada órgão ou entidade relatório anual sobre o seu cumprimento, encaminhando-o à Controladoria-Geral da União;

III – recomendar medidas para aperfeiçoar as normas e procedimentos necessários à implementação deste Decreto;

IV – orientar as unidades no que se refere ao cumprimento deste Decreto; e

V – manifestar-se sobre reclamação apresentada contra omissão de autoridade competente, observado o disposto no art. 22.

Art. 68. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste Decreto:

I – definir o formulário padrão, disponibilizado em meio físico e eletrônico, que estará à disposição no sítio na Internet e no SIC dos órgãos e entidades, de acordo com o § 1º do art. 11;

II – promover campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização sobre o direito fundamental de acesso à informação;

III – promover o treinamento dos agentes públicos e, no que couber, a capacitação das entidades privadas sem fins lucrativos, no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

IV – monitorar a implementação da Lei n. 12.527, de 2011, para:

a) examinar sua regularidade; e

b) sugerir providências aos órgãos e às entidades, em caso de descumprimento do disposto na referida lei;

V – preparar relatório anual com informações referentes à implementação da Lei n. 12.527, de 2011, a ser encaminhado ao Congresso Nacional;

VI – supervisionar a aplicação do disposto neste Decreto, especialmente quanto:

a) ao cumprimento dos prazos e procedimentos pelos órgãos e pelas entidades;

b) à qualidade do serviço de acesso à informação;

VII – estabelecer, padronizar, sistematizar e normatizar, por meio da edição de enunciados e instruções, os entendimentos e os procedimentos complementares necessários à implementação da Lei n. 12.527, de 2011, observado o disposto no inciso V do caput do art. 47 deste Decreto;

VIII – concentrar e consolidar a publicação de informações estatísticas de que trata o art. 45.

Parágrafo único. Quando aprovados pelo Ministro de Estado da Controladoria-Geral da União e publicados no Diário Oficial da União, os enunciados a que se refere o inciso VII do caput produzirão efeito vinculante sobre os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal de que trata o art. 5º, ressalvada a Comissão Mista de Reavaliação de Informações.

Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:

I – estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando prazo máximo para atualização; e

II – detalhar os procedimentos necessários à busca, estruturação e prestação de informações no âmbito do SIC.

Art. 70. Compete ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas neste Decreto:

- I – estabelecer regras de indexação relacionadas à classificação de informação;
- II – expedir atos complementares e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas; e
- III – promover, por meio do Núcleo de Credenciamento de Segurança, o credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas.

Por fim, duas informações merecem ser destacadas para a correta compreensão da norma em estudo:

- a) Os órgãos e entidades adequarão suas políticas de gestão da informação, **promovendo os ajustes necessários aos processos de registro, processamento, trâmite e arquivamento de documentos e informações.**
- b) O tratamento de informação classificada resultante de **tratados, acordos ou atos internacionais atenderá às normas e recomendações desses instrumentos.**

RESUMO

Considerando que a lei, enquanto fonte abstrata do direito administrativo, não consegue estabelecer todas as situações passíveis de aplicação, suas disposições devem ser regulamentadas mediante a edição de decretos.

Com base nisso, o Decreto n. 7.724/2012 foi editado com o objetivo de **regulamentar, no âmbito do Poder Executivo federal**, os procedimentos para a garantia do acesso à informação e para a classificação de informações sob restrição de acesso, observados o grau e o prazo de sigilo.

Desta forma, ao contrário do que ocorre com a Lei n. 12.527/2012, que é uma lei nacional e, conseqüentemente, aplicável a todos os entes federativos, o Decreto n. 7.724/2012 é uma **norma exclusivamente federal, sendo aplicável apenas no âmbito da União**.

O Decreto apresenta uma série de conceitos relacionados ao acesso à informação. Essas definições são costumeiramente exigidas pelas bancas, demandando uma atenção especial do candidato, sendo elas:

I – informação – dados, processados ou não, que podem ser utilizados para a produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

II – dados processados – dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou automatizado, com o emprego de tecnologia da informação;

III – documento – unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato.

IV – informação sigilosa – informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado, e aquelas abrangidas pelas demais hipóteses legais de sigilo;

V – informação pessoal – informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem;

VI – tratamento da informação – conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

VII – disponibilidade – qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VIII – autenticidade – qualidade da informação que foi produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

IX – integridade – qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

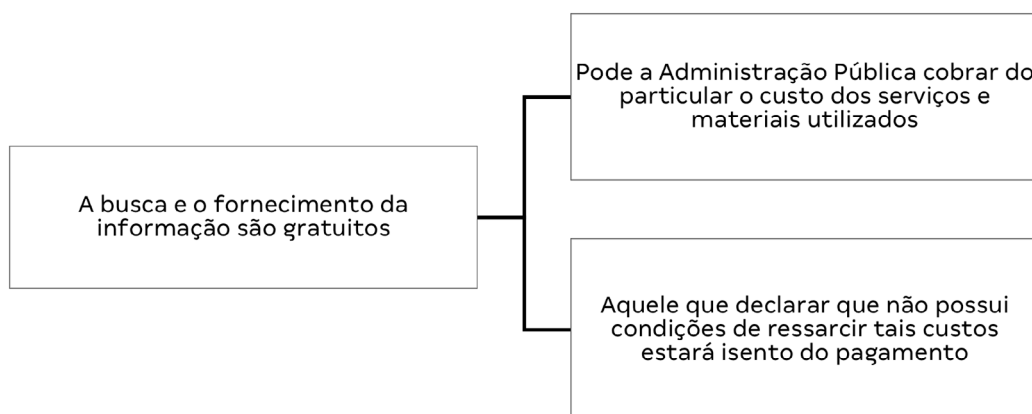
X – primariedade – qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

XI – informação atualizada – informação que reúne os dados mais recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos sistemas informatizados que a organizam; e

XII – documento preparatório – documento formal utilizado como fundamento para a tomada de decisão ou ato administrativo, a exemplo de pareceres e notas técnicas.

Deve-se ressaltar que, como regra geral, **a busca e o fornecimento da informação são gratuitos**. A Administração Pública pode, no entanto, cobrar do particular **o valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como a reprodução de documentos**, mídias digitais e postagem.

Entretanto, todos aqueles que declararem não possuir condições econômicas de ressarcir os custos dos serviços e dos materiais utilizados estarão **isentos do pagamento**.



Não só os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da União estão sujeitos às disposições das normas, mas também as **entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União**.

Além disso, merece destaque a questão das **entidades privadas sem fins lucrativos que receberem recursos públicos para a realização de ações de interesse público**. Embora essas entidades não devam observar **integralmente** as regras do decreto em questão, devem, conforme previsão legal, adotar uma série de providências relacionadas à publicidade.

As informações poderão ser disponibilizadas, **quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais**, por meio de ferramenta de redirecionamento de página na internet.

Outra medida importante refere-se à obrigatoriedade de o Banco Central do Brasil divulgar, periodicamente, **informações relativas às operações de crédito praticadas pelas instituições financeiras, inclusive as taxas de juros mínima, máxima e média**, além das respectivas tarifas bancárias.

Não há como negar que a principal forma de exercício da transparência ativa, nos dias atuais, é por meio dos sites oficiais dos órgãos e entidades públicas. Sendo assim, o decreto em questão determina que os sites dos órgãos e entidades deverão, em cumprimento às normas estabelecidas pelo **Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos**, atender aos seguintes requisitos, entre outros:

- a) conter **formulário para pedido de acesso à informação**;
- b) conter **ferramenta de pesquisa de conteúdo** que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
- c) **possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos**, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e textos, de modo a facilitar a análise das informações;
- d) **possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos**, estruturados e legíveis por máquina;
- e) **divulgar em detalhes os formatos utilizados** para a estruturação da informação;
- f) **garantir a autenticidade e integridade das informações disponíveis** para acesso;
- g) **indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se**, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade; e
- h) **garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência**.

Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação. O pedido de acesso à informação, desta forma, trata-se **de um direito amplo que pode ser exercido por qualquer pessoa**.

O pedido será apresentado **em formulário padrão, por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC dos órgãos e entidades**. Para que seja atendido, o pedido de acesso à informação deve conter uma série de formalidades, sendo elas:

- a) nome do requerente;
- b) número de documento de identificação válido;
- c) especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida;
- d) endereço físico ou eletrônico do requerente para recebimento de comunicações ou da informação requerida.

Em sentido oposto, a norma determina que **não serão atendidos** os pedidos de acesso à informação:

- a) genéricos;
- b) desproporcionais ou desarrazoados;
- c) que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviços de produção ou tratamento de dados que não sejam de competência do órgão ou entidade.

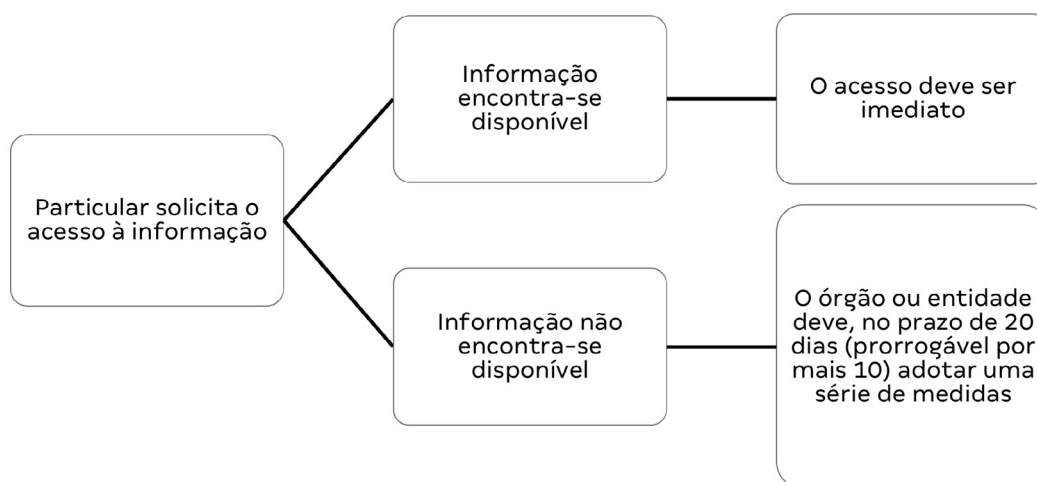
São **vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação**. Assim, o órgão ou entidade pública não poderá condicionar o acesso à informação aos motivos que levaram o usuário à respectiva solicitação.

Toda e qualquer conduta dos agentes públicos **no sentido de exigir do particular os motivos do pedido de acesso deve ser considerada ilegal, ensejando a responsabilidade do servidor estatal**.

Tendo o órgão ou a entidade pública recebido o pedido de acesso à informação, deverá **verificar se a informação solicitada encontra-se disponível**. Em caso positivo, o acesso será imediato.

Quando, no entanto, a informação solicitada não estiver disponível, o órgão ou a entidade deverá, **no prazo de 20 dias (que poderá ser prorrogado por mais 10 dias)**, adotar as seguintes providências:

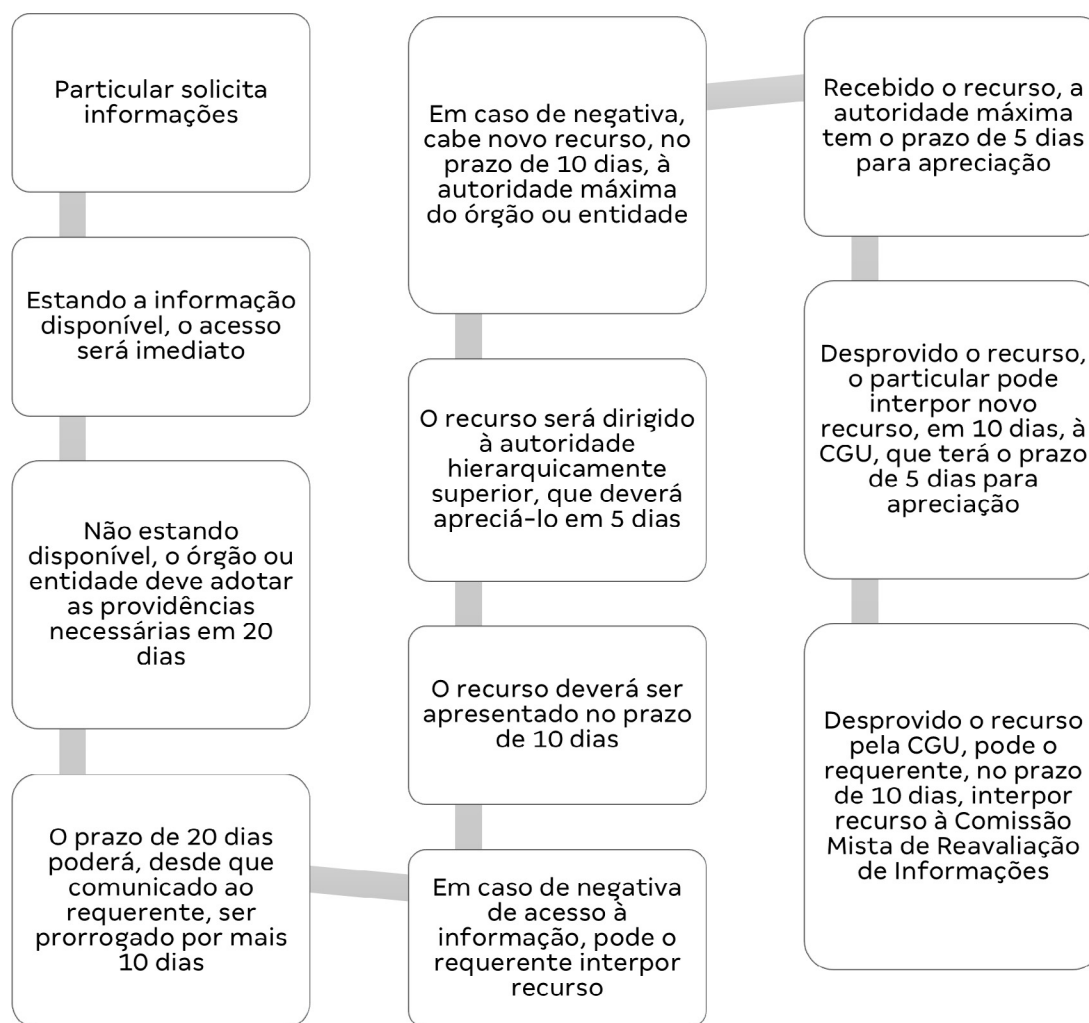
- a) *enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado;*
- b) *comunicar a data, o local e o modo para realizar a consulta à informação, efetuar a reprodução ou obter a certidão relativa à informação;*
- c) *comunicar que não possui a informação ou que não tem conhecimento de sua existência;*
- d) *indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade responsável pela informação ou que a detenha;*
- e) *indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.*



A reprodução de documentos ocorrerá **no prazo de 10 dias**, contados a partir da comprovação do pagamento pelo requerente ou da entrega de declaração de pobreza por ele firmada, ressalvadas as hipóteses justificadas em que, devido ao volume ou ao estado dos documentos, a reprodução demande prazo superior.

Assim como ocorre com praticamente todo o Direito Administrativo, as decisões proferidas pelos órgãos e entidades públicas poderão ser objeto de **recurso administrativo**.

Sendo assim, no caso de negativa de acesso à informação ou de não fornecimento das razões da negativa do acesso, poderá o requerente, **no prazo de 10 dias (contados da data da ciência da decisão)**, apresentar recurso à autoridade hierarquicamente superior àquela que adotou a decisão. Tal autoridade, ao receber o recurso, deverá apreciá-lo **no prazo de 5 dias**, contados da sua apresentação. Caso a autoridade julgue o recurso improcedente, o requerente poderá, ainda assim, interpor **novo recurso no prazo de 10 dias**. Desta vez, o recurso será dirigido à autoridade máxima do órgão ou entidade, que deverá se manifestar **em 5 dias**, contados do recebimento do recurso. Em caso de não provimento, o requerente poderá apresentar novo recurso, que será direcionado à **Controladoria Geral da União**. O prazo para o recurso é de **10 dias**, tendo a CGU o prazo de **5 dias** para apreciação. Por fim, em caso de negativa recursal por parte da CGU, o particular poderá, ainda assim, interpor, no prazo de **10 dias**, recurso à **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**.



Dependendo do nível de segurança da informação, esta poderá ser classificada de três formas (**reservada, secreta e ultrassecreta**), sendo que o prazo de restrição varia de acordo com cada uma das classificações.

RESERVADA	SECRETA	ULTRASSECRETA
•Prazo máximo de até 5 anos	•Prazo máximo de até 15 anos	•Prazo máximo de até 25 anos

Importante salientar que a classificação das informações nos níveis **ultrassecreto e secreto** não poderá, como regra geral, ser objeto de delegação por parte das autoridades competentes. A exceção fica por conta da delegação, ao Presidente do Banco Central do Brasil, da competência estabelecida para o Presidente da República para a classificação de informação no grau ultrassecreto no âmbito do Banco Central do Brasil, vedada a subdelegação.

Quando, contudo, estivermos diante de classificação no nível **reservado**, o dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação a um agente público que exerça função de direção, comando ou chefia. Ocorrendo a delegação, **a competência não poderá ser objeto de subdelegação**, ou seja, de transferência do seu exercício, pelo agente delegado, para outra autoridade.

O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado aos órgãos e entidades, independentemente de existir prévio pedido de acesso à informação. A solicitação, neste caso, será endereçada à autoridade classificadora, que decidirá **no prazo de 30 dias**.

Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação, o requerente poderá apresentar recurso **no prazo de 10 dias**, contado a partir da ciência da negativa, ao **Ministro de Estado ou à autoridade com as mesmas prerrogativas**. Tal autoridade decidirá **no prazo de 30 dias**.

Ressalta-se que a decisão de **desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de informações** deverá constar das capas dos processos, se houver, e de campo apropriado no TCI.

Nos termos da norma em estudo, a pessoa natural ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o Poder Público e praticar uma das condutas caracterizadas como infração estará sujeita às seguintes sanções:

a) **advertência**;

b) **multa**;

c) **rescisão do vínculo com o Poder Público**;

d) **suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a dois anos**;

e) **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade**;

Das sanções previstas, a multa poderá ser aplicada de forma conjunta com as demais penalidades. Nesse sentido, o decreto estabelece que a multa será aplicada sem prejuízo da reparação pelos danos e não poderá ser:

a) inferior a R\$ 1.000,00 e superior a R\$ 200.000,00, **no caso de pessoa natural**;

b) inferior a R\$ 5.000,00 e superior a R\$ 600.000,00, **no caso de entidade privada**.

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (FGV/ANA LEG (ALERO)/ALERO/ARQUIVOLOGIA/2026) A legislação sobre acesso determina que as instituições ofereçam determinadas informações de forma espontânea, o que é chamado de transparência ativa. Sendo assim, na hora de planejar o site para esse fim é necessário ter certos cuidados. As seguintes informações devem constar necessariamente, entre outras:

- a) Tramitação dos documentos nas unidades e contratos firmados.
- b) Informações bancárias e estrutura organizacional.
- c) Licitações em andamento e listas dos pedidos de acesso à informação.
- d) Principais cargos e seus ocupantes e execução orçamentária e financeira.
- e) Programas com indicação de unidades responsáveis e registros dos pedidos de acesso à informação.

002. (CEBRASPE (CESPE)/AFRE (SEFAZ RN)/SEFAZ RN/2026) O Decreto n. 7.724/2012 expressamente prevê como objetivo do serviço de informação ao cidadão (SIC):

- a) armazenar dados a serem divulgados.
- b) definir papéis de servidores.
- c) garantir o anonimato do solicitante das informações.
- d) informar sobre a tramitação de documentos nas unidades.
- e) estabelecer políticas de acesso à informação.

003. (QUADRIX/ADM (CRF DF)/CRF DF/2026) Acerca das regras de transparência ativa estabelecidas pelo Decreto n. 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação Lei n. 12.527/2011, julgue o item a seguir. As informações não poderão ser disponibilizadas por meio de redirecionamento de página na Internet, devendo estar integralmente em aba específica no site eletrônico web do órgão ou entidade.

004. (SELECON/ADM (UFRJ)/UFRJ/2026) O Decreto n. 7.724/2012 regulamenta, de forma detalhada, a aplicação da Lei n. 12.527/2011 no âmbito do Poder Executivo Federal. Consoante a esse decreto, no que diz respeito ao pedido de acesso à informação:

- a) qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formulá-lo.
- b) os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal poderão fazer exigências relativas aos motivos desse pedido.
- c) não serão atendidos pedidos genéricos de acesso à informação, salvo nos casos em que seja apresentada justificativa plausível.

d) é vedado ao requerente, devidamente identificado no sistema eletrônico, optar pela preservação de sua identidade perante os órgãos ou as entidades demandados.

e) este será apresentado em formulário padrão, presencialmente, no SIC dos órgãos e das entidades, não sendo permitida a apresentação por meio de sistema eletrônico específico.

005. (CEBRASPE (CESPE)/AJ TRF6/TRF 6/APOIO ESPECIALIZADO/ARQUIVOLOGIA/2025)

A partir do disposto na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a seguir. No tocante à transparência ativa, os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades deverão atender a requisitos como conter formulário para pedido de acesso à informação, ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência e divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação.

006. (CEBRASPE (CESPE)/AA (ICMBIO)/ICMBIO/2025) No que se refere ao ICMBio, às parcerias reguladas pela Lei n. 13.019/2014, ao acesso a informações e ao tratamento de dados pessoais, julgue o item seguinte.

O serviço de informação ao cidadão (SIC) deve ser instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público, necessariamente no órgão ou na entidade central que o criou, sendo inadmitida sua instalação em eventual unidade descentralizada.

007. (CEBRASPE (CESPE)/AAMB (ICMBIO)/ICMBIO/2025) Julgue o item a seguir, de acordo com as disposições da Lei de Criação do ICMBio, da Lei de Acesso a Informações, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), do Decreto n. 7.724/2012 e da Instrução Normativa n. 4/GABIN/ICMBio, de 15/2/2024.

As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo e destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão submetem-se à Lei de Acesso a Informação e deverão criar o serviço de informações ao cidadão (SIC).

008. (FGV/ANA MPU/MPU/ARQUIVOLOGIA/2025) O decreto que regulamenta a lei de acesso determina que podem ser cobrados valores referentes a alguns procedimentos para a garantia do acesso à informação. Entre os procedimentos passíveis de cobrança, estão:

- a) busca e mídias digitais.
- b) pesquisa e materiais utilizados.
- c) consulta e reproduções de documentos.
- d) reprodução de documentos e postagem.
- e) fornecimento das informações e postagem.

009. (QUADRIX/Ana Ges (CRP 6 (SP))/CRP 6 (SP)/Administrador/2025) à luz do Decreto n. 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação (LAI), julgue o item a seguir. Com a finalidade de garantir a eficiência das atividades da Administração Pública, a classificação de informações sigilosas, em qualquer grau de sigilo, pode ser delegada ou subdelegada, mediante decisão fundamentada da autoridade máxima do órgão ou da entidade.

010. (QUADRIX/ASS ADM (CREF 22)/CREF 22/2025) Um cidadão requereu, perante uma autarquia, acesso a informações relacionadas à administração do patrimônio público, à utilização de recursos públicos, assim como a licitações e contratos administrativos. Contudo, o acesso não pôde ser concedido de imediato, pois seria necessário um tempo para localizar, catalogar e organizar tais informações. Diante disso, o coordenador da unidade registrou o pedido e fixou o prazo de 20 dias para disponibilizar as informações solicitadas. Com base nessa situação hipotética e à luz da Lei de Acesso à Informação, julgue o item seguinte. O princípio da transparência ativa impõe à Administração Pública o dever de promover, mediante requerimento fundamentado, a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

011. (QUADRIX/AG FP (CREF 22)/CREF 22/2025) Com base nas normas previstas na Lei n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) –, bem como no Decreto n. 7.724/2012, que a regulamenta, julgue o item seguinte.

As informações relativas à remuneração e ao subsídio recebidos por ocupante de cargo ou emprego público não poderão ser objeto de divulgação pela Administração Pública, tendo em vista que se tratam de informações referentes à vida privada da pessoa natural.

012. (QUADRIX/AG FP (CREF 22)/CREF 22/2025) Com base nas normas previstas na Lei n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) –, bem como no Decreto n. 7.724/2012, que a regulamenta, julgue o item seguinte.

A comissão mista de reavaliação de Informações será presidida pelo ministro da Defesa, tendo em vista que a classificação de informações sigilosas pode impactar a segurança nacional.

013. (QUADRIX/ASS TI (CAU MA)/CAU MA/2025) No que concerne ao Decreto n. 7.724/2012 e às suas alterações, julgue os itens a seguir, acerca dos procedimentos básicos para a solicitação de informações públicas.

Em caso de indeferimento do pedido de acesso à informação, a Administração Pública deverá informar ao interessado sobre a possibilidade de interpor recurso, indicando o prazo para fazê-lo e a autoridade que o analisará.

014. (QUADRIX/CONT (CRC AM)/CRC AM/2025) A Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), é regulamentada pelo Decreto n. 7.724/2012, que detalha o tema de transparência ativa em relação ao direito à informação. A partir das informações que devem constar nos sites na Internet dos órgãos e das entidades sujeitos à sua regulamentação, julgue o item a seguir.

Deverão ser divulgadas, em seção específica, as informações acerca dos aspectos gerais da execução orçamentária e financeira do órgão ou da entidade.

015. (QUADRIX/CONT (CRC AM)/CRC AM/2025) A Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), é regulamentada pelo Decreto n. 7.724/2012, que detalha o tema de transparência ativa em relação ao direito à informação. A partir das informações que devem constar nos sites na Internet dos órgãos e das entidades sujeitos à sua regulamentação, julgue o item a seguir.

Deverão constar informações acerca da remuneração e acerca do subsídio, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias.

016. (QUADRIX/CONT (CRC AM)/CRC AM/2025) A Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), é regulamentada pelo Decreto n. 7.724/2012, que detalha o tema de transparência ativa em relação ao direito à informação. A partir das informações que devem constar nos sites na Internet dos órgãos e das entidades sujeitos à sua regulamentação, julgue o item a seguir.

Os sites devem indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica.

017. (CEBRASPE (CESPE)/ANA CT I (CNPQ)/CNPQ/DESENVOLVIMENTO E ARQUITETURA DE SOFTWARE/2024) Julgue o item a seguir, considerando a Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o Decreto n. 7.845, o Decreto n. 7.724, e suas alterações.

O Decreto n. 7.724 inclui autarquias e sociedades de economia mista na sua abrangência.

018. (CEBRASPE (CESPE)/AUD EST (CGE RJ)/CGE RJ/2024) Acerca da responsabilidade atribuída às autoridades, da transparência orçamentária e dos relatórios de transparência, julgue o item que se segue.

Para fins de transparência ativa, devem ser divulgadas informações sobre repasses ou transferências de recursos financeiros e sobre execução orçamentária e financeira detalhada.

019. (INSTITUTO VERBENA/ANA (PREF TURVÂNIA)/PREF TURVÂNIA/CONTRATOS E LICITAÇÕES/2024) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, compete à Controladoria-Geral da União:

- a) estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando prazo máximo para atualização.
- b) estabelecer regras de indexação relacionadas à classificação de informação, e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de pessoas.
- c) expedir atos complementares a órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas.
- d) promover o credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas.

020. (QUADRIX/AG FISC (CRMV CE)/CRMV CE/2024) Conforme estabelecido na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

O dirigente máximo do órgão ou da entidade poderá delegar a competência para a classificação no grau reservado a agente público que exerça a função de direção, de comando ou de chefia.

021. (INSTITUTO VERBENA/AJ (TJ AC)/TJ AC/ADMINISTRATIVA/DIREITO/2024) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, as informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem objeto de desclassificação serão encaminhadas:

- a) ao Museu Nacional.
- b) à Câmara dos Deputados.
- c) ao Arquivo Nacional.
- d) à Biblioteca Nacional.

022. (INSTITUTO VERBENA/AJ (TJ AC)/TJ AC/JUDICIÁRIA/DIREITO/2024) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que tem como função a guarda do sigilo das informações públicas, aprovará seu regimento interno que disporá sobre:

- a) o grau de sigilo de informações, por maioria relativa dos seus membros.
- b) sua organização e funcionamento, por maioria relativa dos seus membros.
- c) sua organização e funcionamento, por maioria absoluta dos seus membros.
- d) o grau de sigilo de informações, por maioria absoluta dos seus membros.

023. (INSTITUTO VERBENA/TJ (TJ AC)/TJ AC/AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL/2024) A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, de acordo com o Decreto n. 7.724/2012 (Regulamenta a Lei n. 12.527/2011), será presidida:

- a) pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
- b) pela Casa Civil da Presidência da República.
- c) pelo Ministério da Defesa.
- d) pelo Ministério da Fazenda.

024. (QUADRIX/ANA SIS (CREFITO 8)/CREFITO 8/2024) A respeito do Decreto n. 7.724/2012 e do Decreto n. 9.830/2019, julgue o item.

O tratamento das informações pessoais deve ser realizado de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e às garantias individuais.

025. (CEBRASPE (CESPE)/AJ CNJ/CNJ/JUDICIÁRIA/2024) A respeito da ética no serviço público, do acesso à informação e da proteção de dados pessoais, julgue o item seguinte. O serviço de informação ao cidadão (SIC) tem por finalidade atender e orientar o público quanto ao acesso à informação após o pedido ter sido devidamente registrado na unidade competente.

026. (QUADRIX/AG FISC (CRO SC)/CRO SC/2023) Considerando o disposto na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

As informações referentes aos programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) deverão ser divulgadas independentemente de requerimento.

027. (QUADRIX/AG ADM (CRO PB)/CRO PB/2023) No que diz respeito à Lei n. 12.527/2011 e ao Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão, exclusivamente às pessoas naturais, o direito de acesso à informação.

028. (QUADRIX/AG ADM (CRO PB)/CRO PB/2023) No que diz respeito à Lei n. 12.527/2011 e ao Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

O pedido de acesso à informação será apresentado em formulário-padrão, disponibilizado nos meios eletrônico e físico.

029. (QUADRIX/FISC (CRO PB)/CRO PB/2023) De acordo com a Lei n. 12.527/2011 e com o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

Os pedidos genéricos de acesso à informação deverão ser atendidos, contudo a Administração poderá dilatar o prazo para o seu fornecimento, quando forem indispensáveis à realização de buscas em outros setores administrativos.

030. (INSTITUTO ACCESS/TEC CONT (CRBIO 08)/CRBIO 08/2023) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, em relação ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), assinale a afirmativa incorreta.

a) Compete ao SIC o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da informação.

- b) O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público.
- c) Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC, será oferecido acesso on-line à Central do SIC.
- d) Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.

031. (INSTITUTO ACCESS/ASS ADM (CRBIO 08)/CRBIO 08/2023) Com base no Decreto n. 7.724/2012, deverão ser divulgadas em sítios na Internet, em seção específica, informações de interesse coletivo, como as listadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) competências
- b) principais cargos e seus ocupantes
- c) endereço, telefones e emails dos ocupantes
- d) horários de atendimento ao público

032. (INSTITUTO ACCESS/FISC (CRBIO 08)/CRBIO 08/2023) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, o pedido de acesso à informação deverá conter o listado nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) nome e número de telefone celular do requerente
- b) número de documento de identificação válido
- c) especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida
- d) endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida

033. (QUADRIX/ANA-PSICO (CRP 10)/CRP 10 (PA E AP)/2022) Nos termos da Lei n.º 12.527/2011 e do Decreto n.º 7.724/2012, julgue o item.

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) deverá ser instalado, exclusivamente, em ambiente virtual.

034. (SELECON/ARQV (CM DOURADOS)/CM DOURADOS/2022) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, que regulamenta a Lei n. 12.527/2011, os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato, são considerados:

- a) dados processados
- b) tratamento da informação
- c) informação atualizada
- d) informação

035. (QUADRIX/Adv (CRM SC)/CRM SC/2022) à luz do disposto na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público.

036. (QUADRIX/AUX ADM (CRMV RJ)/CRMV RJ/2022) Segundo o disposto no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a seguir.

É vedado aos órgãos públicos o recebimento de pedidos de acesso à informação por meio de contato telefônico ou correspondência física.

037. (QUADRIX/AUX ADM (CRMV RJ)/CRMV RJ/2022) Segundo o disposto no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a seguir.

Os pedidos genéricos de acesso à informação deverão ser atendidos pelos gestores públicos no prazo de quinze dias.

038. (QUADRIX/AUX ADM (CRMV RJ)/CRMV RJ/2022) Segundo o disposto no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a seguir.

O acesso a documento preparatório ou à informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou da decisão.

039. (QUADRIX/AOF (CRP18)/CRP 18 (MT)/2022) Segundo as disposições do Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

As informações relativas aos programas financiados pelo fundo de amparo ao trabalhador (FAT) só poderão ser divulgadas mediante requerimento fundamentado das partes interessadas.

040. (QUADRIX/AOF (CRP18)/CRP 18 (MT)/2022) Segundo as disposições do Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

As informações referentes às licitações em andamento serão classificadas como sigilosas até a conclusão do processo licitatório.

041. (QUADRIX/BIBLIO FISC (CRB 1)/CRB 1/2020) De acordo com a Lei n. 12.527/2011 e o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a respeito do acesso à informação.

A autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.

042. (QUADRIX/BIBLIO FISC (CRB 1)/CRB 1/2020) De acordo com a Lei n. 12.527/2011 e o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a respeito do acesso à informação.

São vedadas as exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

043. (QUADRIX/BIBLIO FISC (CRB 1)/CRB 1/2020) De acordo com a Lei n.º 12.527/2011 e o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a respeito do acesso à informação.

Não poderá ser negado o acesso à informação necessária à tutela judicial de direitos fundamentais.

044. (QUADRIX/BIBLIO FISC (CRB 1)/CRB 1/2020) De acordo com a Lei n.º 12.527/2011 e o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a respeito do acesso à informação.

O prazo máximo de restrição de acesso à informação classificada como reservada é de dez anos.

045. (QUADRIX/BIBLIO FISC (CRB 1)/CRB 1/2020) De acordo com a Lei n.º 12.527/2011 e o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a respeito do acesso à informação.

Não cabe recurso administrativo no caso de indeferimento de acesso a informações.

046. (CCV UFC/TEC (UFC)/UFC/ARQUIVO/2017) De acordo com o inciso I do art. 6º do Decreto n. 7.724/2012, o acesso à informação não se aplica às hipóteses de sigilo previstas na legislação. Marque a opção que enumera somente hipóteses de sigilo citadas no referido inciso.

a) fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça.

b) fiscal, bancário, comercial, monetário, profissional, industrial, operações estratégicas de guerra e segredo de justiça.

c) comercial, contábil, legal, industrial, atividades de inteligência, operações estratégicas das Forças Armadas e segredo de justiça.

d) fiscal, econômico, monetário, industrial, de inteligência, de direito civil, de direito privado, operações e serviços no mercado de capitais.

e) fiscal, bancário, monetário, administrativo, pessoal, profissional, industrial e de segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras.

047. (CCV UFC/TEC (UFC)/UFC/ARQUIVO/2017) De acordo com o art. 13. do Decreto n. 7.724/2012, de 16 de maio de 2012, não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

a) genéricos, desproporcionais ou desarrazoados ou quando se tratar de informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

b) genéricos, desproporcionais ou desarrazoados ou nos casos em que não seja possível o acesso imediato, no ou no prazo de até vinte dias ou após o período prorrogado por mais dez dias.

c) genéricos, desproporcionais ou desarrazoados ou quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade ou que ponha em risco a conservação do documento.

d) genéricos, desproporcionais ou desarrazoados ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.

e) genéricos, desproporcionais ou desarrazoados, sem identificação da razão do uso da informação ou quando o fornecimento da informação implicar em contratação de serviço adicional para reprodução de documentos, aquisição de mídias digitais e postagem.

048. (QUADRIX/AG (CRMV DF)/CRMV DF/ADMINISTRATIVO/2017) No que se refere a acesso à informação, julgue o item com base no disposto na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto n. 7.724/2011.

Para os efeitos do Decreto n. 7.724/2011, dados-processos são dados que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; informação é o dado submetido a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação; e informação pessoal é a informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou abrangida pelas demais hipóteses legais de sigilo.

049. (IBADE/ANA EDUC (SEDUC RO)/SEDUC RO/ADMINISTRADOR/2016) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, que regulamenta a lei de acesso à informação, o termo “informação” compreende os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Nesse sentido, a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema, é denominada:

- a) integridade.
- b) autenticidade.
- c) disponibilidade.
- d) primariedade.
- e) legitimidade.

050. (IBADE/ANA EDUC (SEDUC RO)/SEDUC RO/ADMINISTRADOR/2016) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, a informação em poder dos órgãos e entidades, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada no grau ultrassecreto, secreto ou reservado. O prazo máximo de classificação dos documentos secretos é o seguinte:

- a) uma década.
- b) cinco anos.
- c) quinze anos.

- d) cinquenta anos.
- e) duas décadas.

051. (SMA-RJ (ANTIGA FJG)/ANA LEG (CM RJ)/CM RJ/ARQUIVOLOGIA/2015) Considerar o “Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012 que regulamenta a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011” para responder à questão.

Entende-se primariedade como qualidade:

- a) do documento íntegro, com o mínimo de detalhamento possível, com o máximo de 10 modificações
- b) da informação coletada na fonte, com o mínimo de detalhamento possível, sem modificações
- c) do dado coletado na fonte, com o máximo de detalhamento possível, com modificações
- d) da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações

052. (FGV/ANA AP (CODEMIG)/CODEMIG/ARQUIVISTA/2015) Segundo o Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, existem informações a serem fornecidas aos cidadãos na chamada transparência ativa. Essas informações serão obtidas pelos cidadãos por meio de:

- a) solicitações por telefone;
- b) solicitações por correio eletrônico;
- c) solicitações por formulário próprio;
- d) publicações em periódicos;
- e) publicações em sítios da internet.

053. (FUNCERN/TEC (IF RN)/IF RN/ARQUIVO/2015) O Decreto n. 7.724/2012 estabelece que o acesso à informação pessoal por terceiros será

- a) condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade.
- b) disponibilizado nos sítios na Internet dos órgãos e entidades.
- c) vedado por prejudicar ou pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde.
- d) avaliado pela autoridade classificadora ou por autoridade superior.

054. (COMPEC IFPB/ARQ (IF PB)/IF PB/2015) O Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012, regulamenta a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Em seu capítulo IV, da transparência passiva, Seção I, referente ao Serviço de Informação ao Cidadão, o art. 9º instrui aos órgãos e entidades para criar o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), que deve ter como um dos seus objetivos:

- a) Possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.
- b) Possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina.
- c) Garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso.
- d) Indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade.
- e) Atender e orientar o público quanto ao acesso à informação.

055. (FEPESE/ANA (MPE SC)/MPE SC/ARQUIVOLOGIA/2014) As informações podem ser classificadas quanto ao grau e aos prazos de sigilo, observado o seu teor e em razão da segurança da sociedade ou do Estado. Conforme Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012 (BRASIL, 2012), a classificação quanto ao grau corresponde a ultrassecreto, secreto e reservado.

Os prazos máximos de sigilo, respeitada a sequência destacada, correspondem a:

- a) 60 anos, 45 anos, 30 anos.
- b) 25 anos, 15 anos, 5 anos.
- c) 21 anos, 16 anos, 100 anos.
- d) 7 anos, 18 anos, 35 anos.
- e) 6 anos, 10 anos, 15 anos.

GABARITO

1. d	20. C	39. E
2. d	21. c	40. E
3. E	22. c	41. C
4. a	23. b	42. C
5. C	24. C	43. C
6. E	25. E	44. E
7. C	26. C	45. E
8. d	27. E	46. a
9. E	28. C	47. d
10. E	29. E	48. E
11. E	30. c	49. b
12. E	31. c	50. c
13. C	32. a	51. d
14. E	33. E	52. e
15. C	34. d	53. a
16. C	35. C	54. e
17. C	36. E	55. b
18. C	37. E	
19. a	38. C	

GABARITO COMENTADO

001. (FGV/ANA LEG (ALERO)/ALERO/ARQUIVOLOGIA/2026) A legislação sobre acesso determina que as instituições ofereçam determinadas informações de forma espontânea, o que é chamado de transparência ativa. Sendo assim, na hora de planejar o site para esse fim é necessário ter certos cuidados. As seguintes informações devem constar necessariamente, entre outras:

- a) Tramitação dos documentos nas unidades e contratos firmados.
- b) Informações bancárias e estrutura organizacional.
- c) Licitações em andamento e listas dos pedidos de acesso à informação.
- d) Principais cargos e seus ocupantes e execução orçamentária e financeira.
- e) Programas com indicação de unidades responsáveis e registros dos pedidos de acesso à informação.



A letra D é a alternativa que corretamente elenca algumas das informações que devem constar no site dos órgãos e entidades públicas.

Art. 7º, § 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput.

§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre:

I – estrutura organizacional, competências, legislação aplicável, principais cargos e seus ocupantes, endereço e telefones das unidades, horários de atendimento ao público;

IV – execução orçamentária e financeira detalhada;

Letra d.

002. (CEBRASPE (CESPE)/AFRE (SEFAZ RN)/SEFAZ RN/2026) O Decreto n. 7.724/2012 expressamente prevê como objetivo do serviço de informação ao cidadão (SIC):

- a) armazenar dados a serem divulgados.
- b) definir papéis de servidores.
- c) garantir o anonimato do solicitante das informações.
- d) informar sobre a tramitação de documentos nas unidades.
- e) estabelecer políticas de acesso à informação.



Um dos objetivos do Serviço de Informações ao Cidadão – SIC é, nos termos legais, informar sobre a tramitação de documentos nas unidades.

Art. 9º Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, com o objetivo de:

I – atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;

II – informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e

III – receber e registrar pedidos de acesso à informação.

Letra d.

003. (QUADRIX/ADM (CRF DF)/CRF DF/2026) Acerca das regras de transparência ativa estabelecidas pelo Decreto n. 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação Lei n. 12.527/2011, julgue o item a seguir. As informações não poderão ser disponibilizadas por meio de redirecionamento de página na Internet, devendo estar integralmente em aba específica no site eletrônico web do órgão ou entidade.



Ao contrário do que é afirmado, o § 4º do art. 7º determina que:

As informações poderão ser disponibilizadas por meio de ferramenta de redirecionamento de página na Internet, quando estiverem disponíveis em outros sítios governamentais.

Errado.

004. (SELECON/ADM (UFRJ)/UFRJ/2026) O Decreto n. 7.724/2012 regulamenta, de forma detalhada, a aplicação da Lei n. 12.527/2011 no âmbito do Poder Executivo Federal. Consoante a esse decreto, no que diz respeito ao pedido de acesso à informação:

a) qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formulá-lo.

b) os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal poderão fazer exigências relativas aos motivos desse pedido.

c) não serão atendidos pedidos genéricos de acesso à informação, salvo nos casos em que seja apresentada justificativa plausível.

d) é vedado ao requerente, devidamente identificado no sistema eletrônico, optar pela preservação de sua identidade perante os órgãos ou as entidades demandados.

e) este será apresentado em formulário padrão, presencialmente, no SIC dos órgãos e das entidades, não sendo permitida a apresentação por meio de sistema eletrônico específico.



O direito ao acesso à informação é amplo, podendo ser exercido por qualquer pessoa. Logo, está correta a letra A, uma vez que o art. 11 expressamente determina que:

Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido de acesso à informação.

Letra a.

005. (CEBRASPE (CESPE)/AJ TRF6/TRF 6/APOIO ESPECIALIZADO/ARQUIVOLOGIA/2025) A partir do disposto na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a seguir. No tocante à transparência ativa, os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades deverão atender a requisitos como conter formulário para pedido de acesso à informação, ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência e divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação.



Todos os requisitos mencionados pela questão devem ser observados pelos sites dos órgãos e entidades públicas, conferindo, assim, amplo acesso às informações de natureza pública.

Art. 8º Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros:

- I – conter formulário para pedido de acesso à informação;
- II – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
- V – divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

Certo.

006. (CEBRASPE (CESPE)/AA (ICMBIO)/ICMBIO/2025) No que se refere ao ICMBio, às parcerias reguladas pela Lei n. 13.019/2014, ao acesso a informações e ao tratamento de dados pessoais, julgue o item seguinte.

O serviço de informação ao cidadão (SIC) deve ser instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público, necessariamente no órgão ou na entidade central que o criou, sendo inadmitida sua instalação em eventual unidade descentralizada.



A norma não veda a possibilidade de instalação do SIC nas unidades descentralizadas, prevendo apenas que o mencionado serviço será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público.

Art. 10. O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público.
 § 1º Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC será oferecido serviço de recebimento e registro dos pedidos de acesso à informação.
 § 2º Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.

Errado.

007. (CEBRASPE (CESPE)/AAMB (ICMBIO)/ICMBIO/2025) Julgue o item a seguir, de acordo com as disposições da Lei de Criação do ICMBio, da Lei de Acesso a Informações, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), do Decreto n. 7.724/2012 e da Instrução Normativa n. 4/GABIN/ICMBio, de 15/2/2024.

As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo e destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão submetem-se à Lei de Acesso a Informação e deverão criar o serviço de informações ao cidadão (SIC).



Os serviços sociais autônomos, quando destinatários de contribuições ou recursos públicos, submetem-se à Lei de Acesso à Informação, devendo, por isso, criar o serviço de informações ao cidadão (SIC).

Art. 64-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado constituídas sob a forma de serviço social autônomo, que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão, e os conselhos de fiscalização profissional deverão observar o disposto na Lei n. 12.527, de 2011, e:

I – divulgar, independentemente de requerimento, as informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, inclusive aquelas a que se referem os incisos I a VIII do § 3º do art. 7º, em local de fácil visualização, em sítios eletrônicos oficiais, observado o disposto no § 1º do art. 7º e no art. 8º; e

II – criar SIC, observado o disposto nos art. 9º e art. 10.

Certo.

008. (FGV/ANA MPU/MPU/ARQUIVOLOGIA/2025) O decreto que regulamenta a lei de acesso determina que podem ser cobrados valores referentes a alguns procedimentos para a garantia do acesso à informação. Entre os procedimentos passíveis de cobrança, estão:

- a) busca e mídias digitais.
- b) pesquisa e materiais utilizados.
- c) consulta e reproduções de documentos.
- d) reprodução de documentos e postagem.
- e) fornecimento das informações e postagem.



Para responder à questão, devemos fazer uso do art. 4º, que estabelece que:

A busca e o fornecimento da informação são gratuitos, ressalvada a cobrança do valor referente ao custo dos serviços e dos materiais utilizados, tais como **reprodução de documentos**, mídias digitais e postagem.

Letra d.

009. (QUADRIX/Ana Ges (CRP 6 (SP))/CRP 6 (SP)/Administrador/2025) à luz do Decreto n. 7.724/2012, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação (LAI), julgue o item a seguir. Com a finalidade de garantir a eficiência das atividades da Administração Pública, a classificação de informações sigilosas, em qualquer grau de sigilo, pode ser delegada ou subdelegada, mediante decisão fundamentada da autoridade máxima do órgão ou da entidade.



A questão está errada, uma vez que o § 1º do art. 30 determina que:

É vedada a delegação da competência de classificação nos graus de sigilo ultrassecreto ou secreto, ressalvado o disposto no § 7º.

Errado.

010. (QUADRIX/ASS ADM (CREF 22)/CREF 22/2025) Um cidadão requereu, perante uma autarquia, acesso a informações relacionadas à administração do patrimônio público, à utilização de recursos públicos, assim como a licitações e contratos administrativos. Contudo, o acesso não pôde ser concedido de imediato, pois seria necessário um tempo para localizar, catalogar e organizar tais informações. Diante disso, o coordenador da unidade registrou o pedido e fixou o prazo de 20 dias para disponibilizar as informações solicitadas. Com base nessa situação hipotética e à luz da Lei de Acesso à Informação, julgue o item seguinte. O princípio da transparência ativa impõe à Administração Pública o dever de promover, mediante requerimento fundamentado, a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.



É a transparência passiva que impõe à Administração Pública o dever de promover, mediante requerimento fundamentado, a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por ela produzidas ou custodiadas.

Na transparência ativa, o que temos é o direito de qualquer pessoa protocolar um requerimento de acesso à informação.

Errado.

011. (QUADRIX/AG FP (CREF 22)/CREF 22/2025) Com base nas normas previstas na Lei n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) –, bem como no Decreto n. 7.724/2012, que a regulamenta, julgue o item seguinte.

As informações relativas à remuneração e ao subsídio recebidos por ocupante de cargo ou emprego público não poderão ser objeto de divulgação pela Administração Pública, tendo em vista que se tratam de informações referentes à vida privada da pessoa natural.



Ao contrário do que é afirmado, as informações relacionadas à remuneração e aos subsídios recebidos pelos agentes públicos devem ser objeto de divulgação.

Art. 7º, § 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput.

§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre:

VI – remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

Errado.

012. (QUADRIX/AG FP (CREF 22)/CREF 22/2025) Com base nas normas previstas na Lei n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI) –, bem como no Decreto n. 7.724/2012, que a regulamenta, julgue o item seguinte.

A comissão mista de reavaliação de Informações será presidida pelo ministro da Defesa, tendo em vista que a classificação de informações sigilosas pode impactar a segurança nacional.



A Comissão Mista de Reavaliação de Informações será presidida, na verdade, pela Casa Civil da Presidência da República.

Art. 46. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída nos termos do § 1º do art. 35 da Lei n. 12.527, de 2011, será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos:

I – Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá;

Errado.

013. (QUADRIX/ASS TI (CAU MA)/CAU MA/2025) No que concerne ao Decreto n. 7.724/2012 e às suas alterações, julgue os itens a seguir, acerca dos procedimentos básicos para a solicitação de informações públicas.

Em caso de indeferimento do pedido de acesso à informação, a Administração Pública deverá informar ao interessado sobre a possibilidade de interpor recurso, indicando o prazo para fazê-lo e a autoridade que o analisará.



Negado o pedido de acesso à informação, a Administração Pública deverá informar ao interessado sobre a possibilidade de interpor recurso. A notificação deverá ser emitida com a informação da autoridade classificadora que apreciará o recurso.

Art. 19. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

I – razões da negativa de acesso e seu fundamento legal;

II – possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará; e

III – possibilidade de apresentação de pedido de desclassificação da informação, quando for o caso, com indicação da autoridade classificadora que o apreciará.

§ 1º As razões de negativa de acesso a informação classificada indicarão o fundamento legal da classificação, a autoridade que a classificou e o código de indexação do documento classificado.

Certo.

014. (QUADRIX/CONT (CRC AM)/CRC AM/2025) A Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), é regulamentada pelo Decreto n. 7.724/2012, que detalha o tema de transparência ativa em relação ao direito à informação. A partir das informações que devem constar nos sites na Internet dos órgãos e das entidades sujeitos à sua regulamentação, julgue o item a seguir.

Deverão ser divulgadas, em seção específica, as informações acerca dos aspectos gerais da execução orçamentária e financeira do órgão ou da entidade.



A divulgação da execução financeira e orçamentária deverá ocorrer de forma detalhada e não apenas com base nos aspectos gerais.

Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei n. 12.527, de 2011.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput.

§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre:

IV – execução orçamentária e financeira detalhada;

Errado.

015. (QUADRIX/CONT (CRC AM)/CRC AM/2025) A Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), é regulamentada pelo Decreto n. 7.724/2012, que detalha o tema de transparência ativa em relação ao direito à informação. A partir das informações que

devem constar nos sites na Internet dos órgãos e das entidades sujeitos à sua regulamentação, julgue o item a seguir.

Deverão constar informações acerca da remuneração e acerca do subsídio, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias.



A remuneração dos agentes públicos está entre as informações que devem ser divulgadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública.

Art. 7º, § 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre: VI – remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo, posto, graduação, função e emprego público, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, os jetons e outras vantagens pecuniárias, além dos proventos de aposentadoria e das pensões daqueles servidores e empregados públicos que estiverem na ativa, de maneira individualizada, conforme estabelecido em ato do Ministro de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

Certo.

016. (QUADRIX/CONT (CRC AM)/CRC AM/2025) A Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), é regulamentada pelo Decreto n. 7.724/2012, que detalha o tema de transparência ativa em relação ao direito à informação. A partir das informações que devem constar nos sites na Internet dos órgãos e das entidades sujeitos à sua regulamentação, julgue o item a seguir.

Os sites devem indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica.



Conforme afirmado pelo enunciado, os sites devem indicar, dentre outras informações, instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica.

Art. 8º Os sítios eletrônicos dos órgãos e das entidades, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, atenderão aos seguintes requisitos, entre outros:

VII – indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade; e

Certo.

017. (CEBRASPE (CESPE)/ANA CT I (CNPQ)/CNPQ/DESENVOLVIMENTO E ARQUITETURA DE SOFTWARE/2024) Julgue o item a seguir, considerando a Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), o Decreto n. 7.845, o Decreto n. 7.724, e suas alterações.

O Decreto n. 7.724 inclui autarquias e sociedades de economia mista na sua abrangência.



Todas as entidades da Administração Indireta (dentre as quais se incluem as autarquias e sociedades de economia mista) estão sujeitas às disposições do decreto objeto de estudo.

Art. 5º Sujeitam-se ao disposto neste Decreto os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

Certo.

018. (CEBRASPE (CESPE)/AUD EST (CGE RJ)/CGE RJ/2024) Acerca da responsabilidade atribuída às autoridades, da transparência orçamentária e dos relatórios de transparência, julgue o item que se segue.

Para fins de transparência ativa, devem ser divulgadas informações sobre repasses ou transferências de recursos financeiros e sobre execução orçamentária e financeira detalhada.



Ambas as informações devem ser divulgadas em seção específica dos sites dos órgãos e entidades, conforme a previsão da norma objeto de estudo.

Art. 7º, § 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre:
III – repasses ou transferências de recursos financeiros;
IV – execução orçamentária e financeira detalhada;

Certo.

019. (INSTITUTO VERBENA/ANA (PREF TURVÂNIA)/PREF TURVÂNIA/CONTRATOS E LICITAÇÕES/2024) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, compete à Controladoria-Geral da União:

- a) estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando prazo máximo para atualização.
- b) estabelecer regras de indexação relacionadas à classificação de informação, e estabelecer procedimentos relativos ao credenciamento de pessoas.
- c) expedir atos complementares a órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas.
- d) promover o credenciamento de segurança de pessoas, órgãos e entidades públicos ou privados, para o tratamento de informações classificadas.



Apenas a letra A retrata uma das competências elencadas para a Controladoria-Geral da União. Nas demais alternativas, as competências são estabelecidas para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Art. 69. Compete à Controladoria-Geral da União, observadas as competências dos demais órgãos e entidades e as previsões específicas deste Decreto:

I – estabelecer procedimentos, regras e padrões de divulgação de informações ao público, fixando prazo máximo para atualização; e

Letra a.

020. (QUADRIX/AG FISC (CRMV CE)/CRMV CE/2024) Conforme estabelecido na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

O dirigente máximo do órgão ou da entidade poderá delegar a competência para a classificação no grau reservado a agente público que exerça a função de direção, de comando ou de chefia.



A questão está correta, tendo em vista que o § 2º do art. 30 determina que:

O dirigente máximo do órgão ou entidade poderá delegar a competência para classificação no grau reservado a agente público que exerça função de direção, comando ou chefia.

Certo.

021. (INSTITUTO VERBENA/AJ (TJ AC)/TJ AC/ADMINISTRATIVA/DIREITO/2024) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, as informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem objeto de desclassificação serão encaminhadas:

- a) ao Museu Nacional.
- b) à Câmara dos Deputados.
- c) ao Arquivo Nacional.
- d) à Biblioteca Nacional.



Nos termos da norma objeto de estudo, as informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem objeto de desclassificação serão encaminhadas ao Arquivo Nacional.

Art. 40. As informações classificadas como documentos de guarda permanente que forem objeto de desclassificação serão encaminhadas ao Arquivo Nacional, ao arquivo permanente do órgão público, da entidade pública ou da instituição de caráter público, para fins de organização, preservação e acesso.

Letra c.

022. (INSTITUTO VERBENA/AJ (TJ AC)/TJ AC/JUDICIÁRIA/DIREITO/2024) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que tem como função a guarda do sigilo das informações públicas, aprovará seu regimento interno que disporá sobre:

- a) o grau de sigilo de informações, por maioria relativa dos seus membros.
- b) sua organização e funcionamento, por maioria relativa dos seus membros.
- c) sua organização e funcionamento, por maioria absoluta dos seus membros.
- d) o grau de sigilo de informações, por maioria absoluta dos seus membros.



A Comissão Mista de Reavaliação de Informações aprovará, **por maioria absoluta**, o regimento interno, que disporá sobre a organização e funcionamento do respectivo órgão.

Art. 54. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações aprovará, por maioria absoluta, regimento interno que disporá sobre sua organização e funcionamento.

Letra c.

023. (INSTITUTO VERBENA/TJ (TJ AC)/TJ AC/AGENTE DE POLÍCIA JUDICIAL/2024) A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, de acordo com o Decreto n. 7.724/2012 (Regulamenta a Lei n. 12.527/2011), será presidida:

- a) pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
- b) pela Casa Civil da Presidência da República.
- c) pelo Ministério da Defesa.
- d) pelo Ministério da Fazenda.



A Comissão Mista de Reavaliação de Informações será presidida pela Casa Civil da Presidência da República.

Art. 46. A Comissão Mista de Reavaliação de Informações, instituída nos termos do § 1º do art. 35 da Lei n. 12.527, de 2011, será integrada pelos titulares dos seguintes órgãos:

I – Casa Civil da Presidência da República, que a presidirá;

Letra b.

024. (QUADRIX/ANA SIS (CREFITO 8)/CREFITO 8/2024) A respeito do Decreto n. 7.724/2012 e do Decreto n. 9.830/2019, julgue o item.

O tratamento das informações pessoais deve ser realizado de forma transparente e com respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como às liberdades e às garantias individuais.



Aqui, devemos fazer uso da literalidade do art. 56, que estabelece que:

O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

Certo.

025. (CEBRASPE (CESPE)/AJ CNJ/CNJ/JUDICIÁRIA/2024) A respeito da ética no serviço público, do acesso à informação e da proteção de dados pessoais, julgue o item seguinte. O serviço de informação ao cidadão (SIC) tem por finalidade atender e orientar o público quanto ao acesso à informação após o pedido ter sido devidamente registrado na unidade competente.



Uma das finalidades do SIC é atender e orientar o público quanto ao acesso à informação. A medida, contudo, independe de o pedido ter sido devidamente registrado na unidade competente.

Art. 9º Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, com o objetivo de:

I – atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;

Errado.

026. (QUADRIX/AG FISC (CRO SC)/CRO SC/2023) Considerando o disposto na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

As informações referentes aos programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) deverão ser divulgadas independentemente de requerimento.



As informações referentes aos programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) estão entre aquelas que devem ser divulgadas pelos órgãos e entidades públicas, independentemente de requerimento.

Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei n. 12.527, de 2011.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput.

§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre:
IX – programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.

Certo.

027. (QUADRIX/AG ADM (CRO PB)/CRO PB/2023) No que diz respeito à Lei n. 12.527/2011 e ao Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

Os órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal assegurarão, exclusivamente às pessoas naturais, o direito de acesso à informação.



O direito de acesso à informação deve ser assegurado não apenas às pessoas naturais, mas também às pessoas jurídicas.

Art. 2º Os órgãos e as entidades do Poder Executivo federal assegurarão, às pessoas naturais e jurídicas, o direito de acesso à informação, que será proporcionado mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão, observados os princípios da administração pública e as diretrizes previstas na Lei n. 12.527, de 2011.

Errado.

028. (QUADRIX/AG ADM (CRO PB)/CRO PB/2023) No que diz respeito à Lei n. 12.527/2011 e ao Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

O pedido de acesso à informação será apresentado em formulário-padrão, disponibilizado nos meios eletrônico e físico.



Em sintonia com o enunciado da questão, é o § 1º do art. 11 que determina que:

O pedido será apresentado em formulário padrão, **por meio de sistema eletrônico específico ou presencialmente no SIC** dos órgãos e das entidades.

Certo.

029. (QUADRIX/FISC (CRO PB)/CRO PB/2023) De acordo com a Lei n. 12.527/2011 e com o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

Os pedidos genéricos de acesso à informação deverão ser atendidos, contudo a Administração poderá dilatar o prazo para o seu fornecimento, quando forem indispensáveis à realização de buscas em outros setores administrativos.



Diferente do que foi afirmado, os pedidos genéricos de acesso à informação não deverão ser atendidos.

Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I – genéricos;

Errado.

030. (INSTITUTO ACCESS/TEC CONT (CRBIO 08)/CRBIO 08/2023) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, em relação ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), assinale a afirmativa incorreta.

- a) Compete ao SIC o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da informação.
- b) O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público.
- c) Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC, será oferecido acesso on-line à Central do SIC.
- d) Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.



Fazendo uso das disposições legais relacionadas ao Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), é possível observar que apenas a letra C está incorreta.

Art. 9º, Parágrafo único. Compete ao SIC:

I – o recebimento do pedido de acesso e, sempre que possível, o fornecimento imediato da informação; **(Letra A)**

Art. 10. O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público. **(Letra B)**

§ 1º Nas unidades descentralizadas em que não houver SIC será oferecido serviço de recebimento e registro dos pedidos de acesso à informação. **(Erro da Letra C)**

§ 2º Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o pedido será encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que comunicará ao requerente o número do protocolo e a data de recebimento do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta. **(Letra D)**

Letra c.

031. (INSTITUTO ACCESS/ASS ADM (CRBIO 08)/CRBIO 08/2023) Com base no Decreto n. 7.724/2012, deverão ser divulgadas em sítios na Internet, em seção específica, informações de interesse coletivo, como as listadas nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) competências
- b) principais cargos e seus ocupantes
- c) endereço, telefones e emails dos ocupantes
- d) horários de atendimento ao público



Dentre as informações elencadas nas alternativas, apenas as presentes na Letra C (endereço, telefones e e-mails dos ocupantes) não deverão ser divulgadas, em seção específica, nos sites da internet.

Art. 7º, § 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre:
I – estrutura organizacional, **competências**, legislação aplicável, **principais cargos e seus ocupantes**, endereço e telefones das unidades, **horários de atendimento ao público**;

Letra c.

032. (INSTITUTO ACCESS/FISC (CRBIO 08)/CRBIO 08/2023) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, o pedido de acesso à informação deverá conter o listado nas alternativas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) nome e número de telefone celular do requerente
- b) número de documento de identificação válido
- c) especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida
- d) endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida



Fazendo uso das disposições do art. 12, é possível observar que apenas a letra A não estabelece um requisito necessário para o pedido de acesso à informação.

Art. 12. O pedido de acesso à informação deverá conter:
I – nome do requerente;
II – número de documento de identificação válido;
III – especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida; e
IV – endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de comunicações ou da informação requerida.

Letra a.

033. (QUADRIX/ANA-PSICO (CRP 10)/CRP 10 (PA E AP)/2022) Nos termos da Lei n.º 12.527/2011 e do Decreto n.º 7.724/2012, julgue o item.

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) deverá ser instalado, exclusivamente, em ambiente virtual.



O que o decreto estabelece é que o SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público.

Art. 10. O SIC será instalado em **unidade física identificada**, de fácil acesso e aberta ao público.

Errado.

034. (SELECON/ARQV (CM DOURADOS)/CM DOURADOS/2022) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, que regulamenta a Lei n. 12.527/2011, os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato, são considerados:

- a) dados processados
- b) tratamento da informação
- c) informação atualizada
- d) informação



A definição do enunciado refere-se ao conceito de informação, nos termos da norma objeto de estudo.

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I – informação – dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

Letra d.

035. (QUADRIX/Adv (CRM SC)/CRM SC/2022) à luz do disposto na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

O Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público.



A questão está correta, nos termos do art. 10 do Decreto n. 7.724/2012.

Art. 10. O SIC será instalado em unidade física identificada, de fácil acesso e aberta ao público.

Certo.

036. (QUADRIX/AUX ADM (CRMV RJ)/CRMV RJ/2022) Segundo o disposto no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a seguir.

É vedado aos órgãos públicos o recebimento de pedidos de acesso à informação por meio de contato telefônico ou correspondência física.



Opostamente ao que foi informado, a norma estabelece que, desde que atendidos os requisitos devidos, é facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física.

Art. 11, § 3º É facultado aos órgãos e entidades o recebimento de pedidos de acesso à informação por qualquer outro meio legítimo, como contato telefônico, correspondência eletrônica ou física, desde que atendidos os requisitos do art. 12.

Errado.

037. (QUADRIX/AUX ADM (CRMV RJ)/CRMV RJ/2022) Segundo o disposto no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a seguir.

Os pedidos genéricos de acesso à informação deverão ser atendidos pelos gestores públicos no prazo de quinze dias.



Diferente do que foi afirmado, não serão atendidos, dentre outros, os pedidos de acesso à informação genéricos.

Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:
I – genéricos;

Errado.

038. (QUADRIX/AUX ADM (CRMV RJ)/CRMV RJ/2022) Segundo o disposto no Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a seguir.

O acesso a documento preparatório ou à informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou da decisão.



Nos termos do art. 20, consta a previsão de que:

O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão.

Certo.

039. (QUADRIX/AOF (CRP18)/CRP 18 (MT)/2022) Segundo as disposições do Decreto n.o 7.724/2012, julgue o item.

As informações relativas aos programas financiados pelo fundo de amparo ao trabalhador (FAT) só poderão ser divulgadas mediante requerimento fundamentado das partes interessadas.



As informações relativas aos programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) estão entre aquelas que devem ser divulgadas independentemente de requerimento.

Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei n. 12.527, de 2011.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput.

§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre:
IX – programas financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.

Errado.

040. (QUADRIX/AOF (CRP18)/CRP 18 (MT)/2022) Segundo as disposições do Decreto n. 7.724/2012, julgue o item.

As informações referentes às licitações em andamento serão classificadas como sigilosas até a conclusão do processo licitatório.



Tanto as licitações realizadas quanto as em andamento deverão ser divulgadas nos sites oficiais dos órgãos e entidades públicas.

Art. 7º, § 1º Os órgãos e entidades deverão implementar em seus sítios na Internet seção específica para a divulgação das informações de que trata o caput.

§ 3º Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1º, informações sobre:

V – licitações realizadas e em andamento, com editais, anexos e resultados, além dos contratos firmados e notas de empenho emitidas;

Errado.

041. (QUADRIX/BIBLIO FISC (CRB 1)/CRB 1/2020) De acordo com a Lei n.o 12.527/2011 e o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a respeito do acesso à informação.

A autenticidade é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.



Nos termos do Decreto n. 7.724/2012, a autenticidade é, conforme afirmado, a qualidade da informação que foi produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

VIII – autenticidade – qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

Certo.

042. (QUADRIX/BIBLIO FISC (CRB 1)/CRB 1/2020) De acordo com a Lei n.º 12.527/2011 e o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a respeito do acesso à informação.

São vedadas as exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.



De acordo com o art. 14, temos a previsão de que:

São vedadas exigências relativas aos motivos do pedido de acesso à informação.

Certo.

043. (QUADRIX/BIBLIO FISC (CRB 1)/CRB 1/2020) De acordo com a Lei n.º 12.527/2011 e o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a respeito do acesso à informação.

Não poderá ser negado o acesso à informação necessária à tutela judicial de direitos fundamentais.



A questão está correta, exigindo o conhecimento das disposições do art. 42, com a seguinte redação:

Art. 42. Não poderá ser negado acesso às informações necessárias à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

Certo.

044. (QUADRIX/BIBLIO FISC (CRB 1)/CRB 1/2020) De acordo com a Lei n.º 12.527/2011 e o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a respeito do acesso à informação.

O prazo máximo de restrição de acesso à informação classificada como reservada é de dez anos.



O prazo máximo de restrição da informação classificada no grau reservado é de cinco anos.

Art. 28. Os prazos máximos de classificação são os seguintes:

I – grau ultrassecreto: vinte e cinco anos;

II – grau secreto: quinze anos; e

III – grau reservado: cinco anos.

Errado.

045. (QUADRIX/BIBLIO FISC (CRB 1)/CRB 1/2020) De acordo com a Lei n.º 12.527/2011 e o Decreto n. 7.724/2012, julgue o item a respeito do acesso à informação.

Não cabe recurso administrativo no caso de indeferimento de acesso a informações.



Negado o pedido de acesso à informação, é possível a interposição de recurso administrativo.

Art. 19. Negado o pedido de acesso à informação, será enviada ao requerente, no prazo de resposta, comunicação com:

II – possibilidade e prazo de recurso, com indicação da autoridade que o apreciará; e

Errado.

046. (CCV UFC/TEC (UFC)/UFC/ARQUIVO/2017) De acordo com o inciso I do art. 6º do Decreto n. 7.724/2012, o acesso à informação não se aplica às hipóteses de sigilo previstas na legislação. Marque a opção que enumera somente hipóteses de sigilo citadas no referido inciso.

a) fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça.

b) fiscal, bancário, comercial, monetário, profissional, industrial, operações estratégicas de guerra e segredo de justiça.

c) comercial, contábil, legal, industrial, atividades de inteligência, operações estratégicas das Forças Armadas e segredo de justiça.

d) fiscal, econômico, monetário, industrial, de inteligência, de direito civil, de direito privado, operações e serviços no mercado de capitais.

e) fiscal, bancário, monetário, administrativo, pessoal, profissional, industrial e de segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras.



Devemos responder à questão com base no mencionado art. 6º, I, do Decreto n. 7.724/2012:

Art. 6º O acesso à informação disciplinado neste Decreto não se aplica:

I – às hipóteses de sigilo previstas na legislação, como fiscal, bancário, de operações e serviços no mercado de capitais, comercial, profissional, industrial e segredo de justiça; e

Letra a.

047. (CCV UFC/TEC (UFC)/UFC/ARQUIVO/2017) De acordo com o art. 13. do Decreto n. 7.724/2012, de 16 de maio de 2012, não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

a) genéricos, desproporcionais ou desarrazoados ou quando se tratar de informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

b) genéricos, desproporcionais ou desarrazoados ou nos casos em que não seja possível o acesso imediato, no ou no prazo de até vinte dias ou após o período prorrogado por mais dez dias.

c) genéricos, desproporcionais ou desarrazoados ou quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade ou que ponha em risco a conservação do documento.

d) genéricos, desproporcionais ou desarrazoados ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.

e) genéricos, desproporcionais ou desarrazoados, sem identificação da razão do uso da informação ou quando o fornecimento da informação implicar em contratação de serviço adicional para reprodução de documentos, aquisição de mídias digitais e postagem.



A literalidade do art. 13 é suficiente para resolver a presente questão.

Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I – genéricos;

II – desproporcionais ou desarrazoados; ou

III – que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade.

Letra d.

048. (QUADRIX/AG (CRMV DF)/CRMV DF/ADMINISTRATIVO/2017) No que se refere a acesso à informação, julgue o item com base no disposto na Lei n. 12.527/2011 e no Decreto n. 7.724/2011.

Para os efeitos do Decreto n. 7.724/2011, dados-processos são dados que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte

ou formato; informação é o dado submetido a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação; e informação pessoal é a informação submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou abrangida pelas demais hipóteses legais de sigilo.



As definições apresentadas pela questão estão em desacordo com as contidas no Decreto Federal.

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

- I – informação – dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;
- II – dados processados – dados submetidos a qualquer operação ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio automatizado com o emprego de tecnologia da informação;
- V – informação pessoal – informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, relativa à intimidade, vida privada, honra e imagem;

Errado.

049. (IBADE/ANA EDUC (SEDUC RO)/SEDUC RO/ADMINISTRADOR/2016) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, que regulamenta a lei de acesso à informação, o termo “informação” compreende os dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Nesse sentido, a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema, é denominada:

- a) integridade.
- b) autenticidade.
- c) disponibilidade.
- d) primariedade.
- e) legitimidade.



A autenticidade refere-se à qualidade da informação que foi produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

- VIII – autenticidade – qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

Letra b.

050. (IBADE/ANA EDUC (SEDUC RO)/SEDUC RO/ADMINISTRADOR/2016) De acordo com o Decreto n. 7.724/2012, a informação em poder dos órgãos e entidades, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada no grau ultrassecreto, secreto ou reservado. O prazo máximo de classificação dos documentos secretos é o seguinte:

- a) uma década.
- b) cinco anos.
- c) quinze anos.
- d) cinquenta anos.
- e) duas décadas.



O prazo máximo de restrição dos documentos secretos é de 15 anos, nos termos do Decreto n. 7.724/2012.

Art. 28. Os prazos máximos de classificação são os seguintes:

I – grau ultrassecreto: vinte e cinco anos;

II – grau secreto: quinze anos; e

III – grau reservado: cinco anos.

Letra c.

051. (SMA-RJ (ANTIGA FJG)/ANA LEG (CM RJ)/CM RJ/ARQUIVOLOGIA/2015) Considerar o “Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012 que regulamenta a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011” para responder à questão.

Entende-se primariedade como qualidade:

- a) do documento íntegro, com o mínimo de detalhamento possível, com o máximo de 10 modificações
- b) da informação coletada na fonte, com o mínimo de detalhamento possível, sem modificações
- c) do dado coletado na fonte, com o máximo de detalhamento possível, com modificações
- d) da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações



Primariedade é a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível e sem modificações.

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

X – primariedade – qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações;

Letra d.

052. (FGV/ANA AP (CODEMIG)/CODEMIG/ARQUIVISTA/2015) Segundo o Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, existem informações a serem fornecidas aos cidadãos na chamada transparência ativa. Essas informações serão obtidas pelos cidadãos por meio de:

- a) solicitações por telefone;
- b) solicitações por correio eletrônico;
- c) solicitações por formulário próprio;
- d) publicações em periódicos;
- e) publicações em sítios da internet.



De acordo com a transparência ativa, é dever dos órgãos e entidades promover, independentemente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8º da Lei n. 12.527, de 2011.

Letra e.

053. (FUNCERN/TEC (IF RN)/IF RN/ARQUIVO/2015) O Decreto n. 7.724/2012 estabelece que o acesso à informação pessoal por terceiros será

- a) condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade.
- b) disponibilizado nos sítios na Internet dos órgãos e entidades.
- c) vedado por prejudicar ou pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde.
- d) avaliado pela autoridade classificadora ou por autoridade superior.



De acordo com o art. 61,

O acesso à informação pessoal por terceiros será condicionado à assinatura de um termo de responsabilidade, que disporá sobre a finalidade e a destinação que fundamentaram sua autorização, sobre as obrigações a que se submeterá o requerente.

Letra a.

054. (COMPEC IFPB/ARQ (IF PB)/IF PB/2015) O Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012, regulamenta a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Em seu capítulo IV, da transparência passiva, Seção I, referente ao Serviço de Informação ao Cidadão, o art. 9º instrui aos órgãos e entidades para criar o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), que deve ter como um dos seus objetivos:

- a) Possibilitar gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.
- b) Possibilitar acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina.
- c) Garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso.
- d) Indicar instruções que permitam ao requerente comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade.
- e) Atender e orientar o público quanto ao acesso à informação.



Apenas a letra E retrata, de forma correta, um dos objetivos do SIC, conforme previsão do art. 9º:

Art. 9º Os órgãos e entidades deverão criar Serviço de Informações ao Cidadão – SIC, com o objetivo de:

- I – atender e orientar o público quanto ao acesso à informação;**
- II – informar sobre a tramitação de documentos nas unidades; e
- III – receber e registrar pedidos de acesso à informação.

Letra e.

055. (FEPESE/ANA (MPE SC)/MPE SC/ARQUIVOLOGIA/2014) As informações podem ser classificadas quanto ao grau e aos prazos de sigilo, observado o seu teor e em razão da segurança da sociedade ou do Estado. Conforme Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012 (BRASIL, 2012), a classificação quanto ao grau corresponde a ultrassecreto, secreto e reservado.

Os prazos máximos de sigilo, respeitada a sequência destacada, correspondem a:

- a) 60 anos, 45 anos, 30 anos.
- b) 25 anos, 15 anos, 5 anos.
- c) 21 anos, 16 anos, 100 anos.
- d) 7 anos, 18 anos, 35 anos.
- e) 6 anos, 10 anos, 15 anos.



Os prazos de classificação mencionados pela questão são, respectivamente, 25 anos, 15 anos e 5 anos.

Art. 28. Os prazos máximos de classificação são os seguintes:

I – grau ultrassecreto: vinte e cinco anos;

II – grau secreto: quinze anos; e

III – grau reservado: cinco anos.

Letra b.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

